

Bekendtgørelse 1981-02-12 nr. 6

af overenskomst af 11. november 1980 med Storbritannien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding,

(*)

som ændret ved bki 1992-01-22 nr. 7, bki 1992-10-22 nr. 108, bki 1996-11-07 nr. 141 og bki 1997-07-31 nr. 93

Den 11. november 1980 undertegnedes i København en overenskomst mellem Danmark og Storbritannien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår

skatter på indkomst og kapitalvinding. Overenskomsten har følgende ordlyd:

Konsolideret udgave af Overenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

der ønsker at afslutte en ny overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding,

er blevet enige om følgende bestemmelser:

Artikel 1. - De af overenskomsten omfattede personer(1)

Denne overenskomst skal finde anvendelse på personer, der er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater.

Artikel 2. - De af overenskomsten omfattede skatter(2)De skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse, er:

- a) I Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland:
 - (i) indkomstkatten (the income tax);
 - (ii) selskabsskatten (the corporation tax);
 - (iii) kapitalvindingsskatten (the capital gains tax);
 - (iv) olieindkomstkatten (the petroleum revenue tax);
 - (v) frigørelsesafgiften (the development land tax);
 (herefter omtalt som "Det forenede Kongeriges skat")
- b) for Danmarks vedkommende indkomstskatterne til staten og til kommunerne, (herefter omtalt som "dansk skat").

Stk. 2. Overenskomsten skal også finde anvendelse på alle skatter af samme eller væsentlig samme art, der efter denne overenskomsts underskrivelse pålignes af en af de kontraherende stater som tillæg til eller i stedet for de gældende skatter. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal give hinanden underretning om væsentlige ændringer, som er foretaget i deres respektive skattelove.

Artikel 3. - Almindelige definitioner(3)Medmindre andet fremgår af sammenhængen, skal i denne overenskomst:

- a) udtrykket "Det forenede Kongerige" betyde Storbritannien og Nordirland og omfatte ethvert område uden for Det forenede Kongeriges territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge Det forenede Kongeriges lovgiv-

ning om kontinentalsoklen er blevet eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Det forenede Kongeriges rettigheder med hensyn til havbunden og dens undergrund og deres naturforekomster kan udøves;

- b) udtrykket "Danmark" betyde Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og i overensstemmelse med dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til udforskningen og udnyttelsen af naturforekomster på havbunden og i dens undergrund; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
- c) udtrykket "statsborger" betyde:
 - (i) for så vidt angår Det Forenede Kongerige enhver britisk statsborger eller enhver britisk undersåt, som ikke er i besiddelse af statsborgerskab i noget andet land eller område inden for Det Britiske Statssamfund, forudsat at han har tilladelse til ophold i Det Forenede Kongerige; og enhver juridisk person, ethvert interessentskab og kommanditselskab, enhver forening eller anden sammenslutning, hvis retlige stilling som sådan har hjemmel i den i Det Forenede Kongerige gældende lovgivning;
 - (ii) for så vidt angår Danmark, enhver fysisk person, der har indfødsret i Danmark, og enhver juridisk person, interessentskab og kommanditselskab eller forening, der består i kraft af den i Danmark gældende lovgivning;
- d) udtrykket "skat" betyde Det forenede Kongeriges skat eller dansk skat, alt efter sammenhængen;
- e) udtrykkene "en kontraherende stat" og "den anden kontraherende stat" betyde Det forenede Kongerige eller Danmark, alt efter sammenhængen;
- f) udtrykket »person« omfatte en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer, men ikke omfatte interessentskaber eller kommanditselskaber;
- g) udtrykket "selskab" betyde enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
- h) udtrykkene "foretagende i en kontraherende stat" og "foretagende i den anden kontraherende stat" betyde henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat;
- i) udtrykket »international trafik« betyde enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kon-

traherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat;

- j) udtrykket "kompetent myndighed" betyde, for så vidt angår Det forenede Kongerige, "the Commissioners of Inland Revenue" eller deres befuldmægtigede stedfortrædere og, for så vidt angår Danmark, ministeren for skatter og afgifter eller hans befuldmægtigede stedfortræder.

Stk. 2. Ved anvendelsen af denne overenskomst i en kontraherende stat skal, medmindre andet følger af sammenhængen, ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, tillægges den betydning, som det har i denne stats lovgivning om de skatter, hvorpå overenskomsten finder anvendelse.

Artikel 4. - Skattemæssigt hjemsted(4) I denne overenskomst betyder udtrykket "en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat", enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert andet lignende kriterium. Udtrykket omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig i denne stat udelukkende af indkomst fra kilder i eller formue, der beror i denne stat.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, bestemmes hans status efter følgende regler:

- han skal anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);
- hvis det ikke kan afgøres, i hvilken af staterne han har midtpunktet for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, hvori han sædvanligvis har ophold;
- hvis han sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;
- er han statsborger i begge stater, eller er han ikke statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal den anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken dens virkelige ledelse har sit sæde.

Artikel 5. - Fast driftssted(5) I denne overenskomst betyder udtrykket "fast driftssted" et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

Stk. 2. Udtrykket "fast driftssted" omfatter navnlig:

- et sted, hvorfra et foretagende ledes;
- en filial;
- et kontor;
- en fabrik;
- et værksted; og
- en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Stk. 3. Et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis det varer mere end tolv måneder.

Stk. 3 A. Uanset bestemmelserne i stykke 3 i denne artikel skal et projekt til anlæg eller montering af en rørledning til transport af olie eller gas, eller et bygningsarbejde, som står i forbindelse med

et sådant anlæg eller en sådan montering, udgøre et fast driftssted, hvad enten arbejdet varer mere end tolv måneder eller ikke.

Stk. 3 B. Et foretagende i en kontraherende stat skal anses for at have et fast driftssted i den anden kontraherende stat, hvis det driver virksomhed med at bore og bygge en olie- eller gasbrønd i den anden kontraherende stat.

Stk. 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel skal udtrykket "fast driftssted" anses for ikke at omfatte:

- anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet;
- opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling efter udlevering;
- opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse hos et andet foretagende;
- opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger til foretagendet;
- opretholdelsen af et fast forretningssted, udelukkende for at udøve enhver anden virksomhed for foretagendet, der er af forberedende eller hjælpende karakter;
- opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende til samtidig udøvelse af flere af de i litra a-e nævnte virksomheder, forudsat, at det faste forretningssteds samlede virksomhed, der er et resultat heraf, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 i denne artikel skal et foretagende, i tilfælde, hvor en person, der ikke er en sådan uafhængig repræsentant, som omhandles i stykke 6 i denne artikel, handler på foretagendets vegne og har og sædvanligvis udøver i en kontraherende stat en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til hele den virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådanne forhold, som er nævnt i stykke 4 i denne artikel, og som, hvis de var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted efter bestemmelserne i nævnte stykke.

Stk. 6. Et foretagende skal ikke anses for at have et fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver erhvervsvirksomhed i denne stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, forudsat at disse personer handler inden for rammerne af deres sædvanlige erhvervsvirksomhed.

Stk. 7. Den omstændighed, at et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat behersker eller beherskes af et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver erhvervsvirksomhed i denne anden stat, skal ikke i sig selv medføre, at et af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.

Artikel 6. - Indkomst af fast ejendom (6) Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer af fast ejendom (herunder indkomst af land- eller skovbrug), der er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "fast ejendom" skal tillægges den betydning, som det har i lovgivningen i den kontraherende stat, hvori ejendommen er beliggende. Udtrykket skal i alle tilfælde omfatte tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i land- og skovbrug, rettigheder på hvilke den almindelige lovgivning om fast ejendom finder anvendelse, brugsrettigheder til fast ejendom, samt rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder

og andre naturforekomster; skibe, både og luftfartøjer skal ikke anses for fast ejendom.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel skal finde anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udlejning eller fra enhver anden form for benyttelse af fast ejendom.

Stk. 4. Bestemmelserne i stykke 1 og 3 i denne artikel skal også finde anvendelse på indkomst af fast ejendom, der anvendes ved udøvelsen af frit erhverv.

Artikel 7. - Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (7) Fortjeneste indvundet af et foretagende i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver en sådan virksomhed, kan dets fortjeneste beskattes i den anden stat, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til dette faste driftssted.

Stk. 2. Under iagttagelse af bestemmelserne i stykke 3 i denne artikel skal der i tilfælde, hvor et foretagende i en kontraherende stat driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted, i hver kontraherende stat til dette faste driftssted henføres den fortjeneste, som det kunne forventes at ville have opnået, hvis det havde været et frit og uafhængigt foretagende, som udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende vilkår, og som under fuldstændig frie forhold afsluttede forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er.

Stk. 3. Ved fastsættelsen af et fast driftssteds fortjeneste skal det være tilladt at fradrage omkostninger, som er afholdt for det faste driftssted, herunder generalomkostninger til ledelse og administration, hvad enten de er afholdt i den stat, hvori det faste driftssted er beliggende, eller andre steder.

Stk. 4. Ingen fortjeneste skal kunne henføres til et fast driftssted, blot fordi dette faste driftssted har foretaget indkøb af varer for foretagendet.

Stk. 5. I tilfælde, hvor en fortjeneste omfatter indkomster, som er omhandlet særskilt i andre artikler i denne overenskomst, skal bestemmelserne i disse andre artikler ikke berøres af bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 8. - Skibs- og luftfart(8) Fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat oppebærer ved driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Ved anvendelsen af denne artikel skal fortjeneste ved driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik omfatte:

- fortjeneste ved udleje på bareboat basis af skibe eller luftfartøjer; og
- fortjeneste ved anvendelse, rådighedsstilling eller udleje af containere (herunder anhangere og lignende udstyr til transport af containere), der bruges til transport af varer;

hvor henholdsvis sådan udleje eller sådan anvendelse, rådighedsstilling eller udleje er knyttet til driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 i denne artikel skal også finde anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation, men kun på så meget af den således opnåede fortjeneste, som kan henføres til deltageren i forhold til dennes andel i den fælles drift.

Stk. 4. Med hensyn til fortjeneste, som oppebæres af det danske, norske og svenske luftfartskonsortium, Scandinavian Airlines System (SAS), skal bestemmelserne i stykke 1, 2 og 3 i denne artikel kun finde anvendelse på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i dette konsortium, der ejes af Det Danske Luftfartsselskab (DDL), den danske partner i Scandinavian Airlines System (SAS).

Artikel 9. - Indbyrdes forbundne foretagender(9) I tilfælde, hvor

- et foretagende i en kontraherende stat direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i et foretagende i den anden kontraherende stat, eller
- samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i såvel et foretagende i den ene kontraherende stat som et foretagende i den anden kontraherende stat,

og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan alle indkomster, fradrag, indtægter eller udgifter, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være henregnet til et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er blevet det, medregnes til dette foretagendes fortjeneste eller tab og beskattes i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en kontraherende stat til fortjenesten for et foretagende i denne stat medregner - og i overensstemmelse hermed beskatter - fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskattet af i denne anden stat, og de således medregnede poster omfatter indkomster, fradrag, indtægter eller udgifter, som skulle have været henregnet til foretagendet i den førstnævnte stat, hvis vilkårene, som er aftalt mellem de to foretagender, havde været de samme, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan de kompetente myndigheder i de kontraherende stater rådføre sig med hinanden med henblik på at indgå en overenskomst om regulering af fortjenester eller tab i begge kontraherende stater.

Artikel 10. - Udbytte(10) Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Med forbehold af bestemmelserne i Rådets Direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990,

- kan sådant udbytte imidlertid også beskattes i den kontraherende stat, i hvilken det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende og i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den således pålignede skat ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet;
- skal sådant udbytte være fritaget for skat i den førstnævnte stat, hvis den retmæssige ejer, som er nævnt i litra a) i dette stykke, er et selskab, der direkte ejer mindst 25 pct. af den udstedte aktiekapital i det selskab, der udbetaler udbyttet.

Stk. 3. Udtrykket »udbytte« betyder i denne artikel indkomst af aktier, eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst af andre selskabsrettigheder, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken det selskab, der foretager udlodningen, er hjemmehørende, og omfatter også enhver anden post (bortset fra renter, der er fritaget for beskatning efter bestemmelserne i artikel 11 i denne overenskomst), som i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, i hvilken det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, behandles som et udbytte eller udlodning fra et selskab.

Stk. 4. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 i denne artikel skal ikke finde anvendelse, såfremt udbyttets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, i hvilken det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, gennem et der beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et der beliggende fast

sted, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne i henholdsvis artikel 7 eller artikel 14 finde anvendelse.

Stk. 5. I tilfælde, hvor et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, må denne anden stat ikke pålægge nogen skat på udbytte, som udbetales af selskabet, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne anden stat, eller medmindre den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et fast driftssted eller fast sted, der er beliggende i denne anden stat, eller undergive selskabets ikke-udloddede fortjeneste nogen skat på ikke-udloddet fortjeneste, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst, der hidrører fra denne anden stat.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne artikel skal ikke finde anvendelse, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene hos enhver person, der medvirkede ved stiftelsen eller overdragelsen af de aktier eller andre rettigheder, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, at drage fordel af denne artikel ved hjælp af denne stiftelse eller overdragelse.

Artikel 11. - Renter(11) Renter, der hidrører fra en kontraherende stat, og hvis retmæssige ejer er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "rente" betyder i denne artikel indkomst af gældsfordringer af enhver art, hvad enten de er sikrede ved pant eller ikke, og hvad enten de indeholder en ret til andel i skyldnerens fortjeneste eller ikke, og især indkomst af statsgældsbeviser og indkomst af obligationer eller forskrivninger, herunder præmier og gevinster, der knytter sig til sådanne gældsbeviser, obligationer eller forskrivninger, men omfatter ikke indkomst, der er omhandlet i artikel 10. Straftillæg som følge af for sen betaling skal ikke anses for renter i denne artikel.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel skal ikke finde anvendelse, såfremt renternes retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i den anden kontraherende stat, hvorfra renterne hidrører, driver erhvervsvirksomhed gennem et der beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et der beliggende fast sted, og den fordring, som ligger til grund for den udbetalte rente, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 finde anvendelse.

Stk. 4. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der betaler renten, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at renten af en eller anden grund overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem skyldneren og den retmæssige ejer, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Stk. 5. Ingen bestemmelse i nogen af de kontraherende staters lovgivning, som kun vedrører rente, der betales til et selskab, der ikke er hjemmehørende i den pågældende stat, kan anvendes på en sådan måde, at det kan kræves, at en sådan rente, der betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal behandles som en udlodning, der er foretaget af det selskab, der betaler renten.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne artikel skal ikke finde anvendelse, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene hos enhver

person, der medvirkede ved stiftelsen eller overdragelsen af den gældsfordring, som ligger til grund for udbetalingen af renter, at drage fordel af denne artikel ved hjælp af denne stiftelse eller overdragelse.

Artikel 12. - Royalties(12) Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat, og som oppebæres og retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket »royalties« betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende, enhver ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde (herunder spillefilm, og film eller bånd til radio- eller fjernsynsudsendelser), ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 skal ikke finde anvendelse, såfremt royaltybeløbets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i den anden kontraherende stat, hvorfra royaltybeløbet hidrører, driver erhvervsvirksomhed gennem et der beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et der beliggende fast sted, og den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for de udbetalte royalties, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 finde anvendelse.

Stk. 4. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der betaler royalties, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at de betalte royalties, af en eller anden grund overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem skyldneren og den retmæssige ejer, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Stk. 5. Bestemmelserne i denne artikel skal ikke finde anvendelse, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene hos enhver person, der medvirkede ved stiftelsen eller overdragelsen af de rettigheder, der ligger til grund for udbetalingen af royalties, at drage fordel af denne artikel ved hjælp af denne stiftelse eller overdragelse.

Artikel 13. - Kapitalgevinster(13) Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afståelse af fast ejendom, som omhandlet i artikel 6, og som er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Fortjeneste ved afhændelse af rörlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, eller ved afhændelse af rörlig formue, der hører til et fast sted, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, har til rådighed til udøvelse af frit erhverv i den anden kontraherende stat, herunder også fortjeneste ved afhændelse af et sådant fast driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet) eller af et sådant fast sted, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Fortjeneste, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik af et foretagende i denne kontraherende stat, eller af rörlig formue, der er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i denne kontraherende stat.

Med hensyn til fortjeneste, som oppebæres af det danske, norske og svenske luftfartsselskab, Scandinavian Airlines System (SAS), skal bestemmelserne i dette stykke kun finde anvendelse på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i dette konsortium, der ejes af Det Danske Luftfartsselskab (DDL), den danske partner i Scandinavian Airlines System (SAS).

Stk. 4. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afståelse af:

- a) rettigheder til efterforskning eller udnyttelse, eller
- b) aktiver, som befinder sig i den anden kontraherende stat, og som benyttes i forbindelse med virksomhed uden for kysten som defineret i artikel 28 A, stykke 1, i denne overenskomst, der udøves i denne anden stat, eller
- c) aktier, hvis værdi eller hvor den største del af deres værdi hidrører direkte eller indirekte fra sådanne rettigheder eller sådanne aktiver eller fra sådanne rettigheder og sådanne aktiver taget under et,

kan beskattes i denne anden stat.

I dette stykke betyder »rettigheder til efterforskning eller udnyttelse« rettigheder til aktiver, som skal fremstilles ved efterforskning eller udnyttelse af havbunden, dennes undergrund og disses naturforekomster i den anden kontraherende stat, herunder rettigheder til andele i eller fordele ved sådanne aktiver.

Stk. 5. En fortjeneste af aktiver som omhandlet i stykke 4, litra b), i denne artikel, som anses for oppebåret af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, når en virksomhed, i hvilken aktiverne benyttes, ophører med at være undergivet beskatning i den anden stat, skal ikke beskattes i denne anden stat.

Stk. 6. Fortjeneste ved afståelse af alle andre aktiver end de i stykke 1, 2, 3 og 4 i denne artikel omhandlede kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori afhænderen er hjemmehørende.

Artikel 14. - Frit erhverv(14)Indkomst ved frit erhverv eller ved andet arbejde af selvstændig karakter oppebåret af en fysisk person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat. Imidlertid kan sådan indkomst også beskattes i den anden kontraherende stat, hvis:

- a) den pågældende opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage i nogen 12-måneders-periode; eller
- b) den pågældende har et fast sted, der til stadighed står til rådighed for ham i denne anden stat med henblik på udøvelse af hans virksomhed;

men kun i det omfang, den kan henføres til erhverv udøvet i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "frit erhverv" omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor.

Artikel 15. - Personligt arbejde i tjenesteforhold(15)Såfremt bestemmelserne i artiklerne 16, 18, 19 og 20 i denne overenskomst ikke medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel, og såfremt stykke 3 i denne artikel ikke finder anvendelse, kan vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, udført i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, såfremt:

- a) modtageren opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i nogen 12-måneders-periode, og
- b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i den stat, i hvilken modtageren er hjemmehørende, og
- c) vederlaget ikke udredes af et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren har i den anden stat.

Stk. 3. Stykke 2 i denne artikel skal ikke finde anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i dette stykke benævnt »arbejdstageren«, og som betales af eller for en arbejdsgiver hjemmehørende i denne stat for personligt arbejde i tjenesteforhold udført i den anden kontraherende stat i tilfælde, hvor

- a) arbejdstageren udfører hverv under dette arbejde for en fra arbejdsgiveren forskellig person, som direkte eller indirekte fører tilsyn med, leder eller kontrollerer den måde, hvorpå dette hverv udføres; og
- b) arbejdsgiveren ikke har ansvaret for frembringelsen af resultatet af det arbejde, i forbindelse med hvilket hvervet udføres.

Stk. 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik, kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendet, der driver skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, under forudsætning af at sådant vederlag er skattepligtigt i denne kontraherende stat.

I tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på et luftfartøj, der drives i international trafik af konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.

Stk. 5. Med hensyn til stykke 4 i denne artikel, skal vederlag, der oppebæres om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister og omfattet af Kildeskatteovens § 48 D, indsat ved lov nr. 364 af 1. juli 1988, anses for at være skattepligtigt i Danmark.

Artikel 16. - Bestyrelshonorarer(16)

Bestyrelshonorarer og lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen for et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Artikel 17. - Kunstnere og sportsfolk(17)Uanset bestemmelserne i artiklerne 14 og 15 kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer som professionel kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller som musiker eller sportsmand, ved hans i denne egenskab i den anden kontraherende stat udøvede virksomhed, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. I tilfælde, hvor indkomst ved den virksomhed, som udøves af en professionel kunstner eller en sportsmand i hans egenskab som sådan, ikke tilfalder kunstneren eller sportsmanden selv, men en anden person, kan denne indkomst, uanset bestemmelserne i artiklerne 7, 14 og 15, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken kunstnerens eller sportsmandens virksomhed udøves.

Artikel 18. - Pensioner og livrenter(18)Medmindre bestemmelserne i stykke 2 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, som betales til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat og skattepligtig deraf i denne stat, kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. I tilfælde hvor en fysisk person, der var hjemmehørende i en kontraherende stat, er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal intet i stykke 1 i denne artikel berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, der hidrører fra denne stat og betales til denne fysiske person.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel, kan betalinger, som tilfalder en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i henhold til sociallovgivningen i den anden kontraherende stat, kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 4. Udtrykket »livrenter« betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til en fysisk person til fastsatte tidspunkter for livstid eller for et bestemt eller beregnet tidsrum i henhold til en forpligtelse til at præstere betalingerne mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi.

Artikel 19. - Offentlige hverv(19)

- a) Vederlag, undtagen pensioner, der udbetales af en kontraherende stat, dens politiske underafdeling eller lokale myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne stat, dens underafdeling eller myndighed, kan kun beskattes i denne stat.
- b) Et sådant vederlag kan imidlertid kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis hvervet er udført i denne stat, og den pågældende er en i denne stat hjemmehørende person, som
 - (i) er statsborger i denne stat; eller
 - (ii) ikke blev hjemmehørende i denne stat alene med det formål at udføre hvervet.
- c) Uanset bestemmelserne i litra b), (ii) i dette stykke, skal bestemmelserne i litra a) finde anvendelse på vederlag, som betales til
 - i) ansatte ved Storbritanniens ambassade eller ved The British Council i København, som ikke er danske statsborgere, og
 - ii) ansatte ved den danske ambassade i London, som ikke er statsborgere i Det Forenede Kongerige.

Stk. 2.

- a)) Enhver pension, som udbetales af en kontraherende stat, dens politiske underafdeling eller lokale myndighed - eller af midler tilvejebragt af disse - til en fysisk person for udførelse af hverv for denne stat, dens underafdeling eller myndighed, kan kun beskattes i denne stat.
- b) En sådan pension kan imidlertid kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis modtageren er hjemmehørende og statsborger i denne stat.

Stk. 3. Bestemmelserne i artiklerne 15, 16 og 18 skal finde anvendelse på vederlag og pensioner, der udbetales for hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en kontraherende stat, dens politiske underafdeling eller lokale myndighed.

Artikel 20. - Studerende(20)

Beløb, som en studerende eller en erhvervspraktikant, som er, eller som, umiddelbart før han besøger en kontraherende stat, var hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som opholder sig i den førstnævnte stat udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager til sit underhold, sit studium eller sin uddannelse, skal ikke beskattes i denne stat under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne stat.

Artikel 21. - Andre indkomster(21) Indkomster, hvorfra de end hidrører - bortset fra indkomst udbetalt af båndlagte midler eller fra dødsboer, som er under behandling - hvis retmæssige ejer er en person hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ikke er

udtrykkeligt behandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel skal ikke finde anvendelse på anden indkomst end indkomst af fast ejendom som defineret i artikel 6, stykke 2, såfremt den i en kontraherende stat hjemmehørende modtager af sådan indkomst driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et der beliggende fast sted, og den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for den udbetalte indkomst, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 finde anvendelse.

Artikel 22. - Ophævelse af dobbeltbeskatning(22) Med forbehold af bestemmelserne i lovgivningen i Det forenede Kongerige om indrømmelse af nedslag i Det forenede Kongeriges skat for skat, der er pålagt i et statsområde uden for Det forenede Kongerige (hvilket ikke skal indvirke på det heri indeholdte almindelige princip):

- a) skal dansk skat, som efter dansk lovgivning og i overensstemmelse med denne overenskomst - enten ved direkte påligning eller ved indeholdelse - opkræves af fortjeneste, indkomst eller skattepligtige gevinster fra kilder i Danmark (såfremt indkomsten består af udbytte dog ikke skat, der opkræves af den fortjeneste, af hvilken udbyttet er udbetalt), tillades fradraget i enhver i Det forenede Kongerige beregnet skat af samme fortjeneste, indkomst eller skattepligtige gevinster, hvoraf den danske skat er beregnet;
- b) såfremt indkomsten består af udbytte udbetalt af et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, til et selskab, der er hjemmehørende i Det forenede Kongerige, og som direkte eller indirekte behersker mindst 10 pct. af de stemmeberettigede aktier i det selskab, der udbetaler udbyttet, skal der ved beregningen af nedslaget (foruden til enhver dansk skat, som der kan gives nedslag for efter litra a) i dette stykke) også tages hensyn til den danske skat, som skal svares af selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er betalt.

Stk. 2.

- a) Med forbehold af bestemmelserne i litra f) i dette stykke, skal Danmark, i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Det Forenede Kongerige, indrømme et fradrag i skatten af denne persons indkomst med et beløb, som svarer til den skat, der er betalt af indkomsten i Det Forenede Kongerige.
- b) Sådant fradrag skal imidlertid ikke kunne overstige den del af indkomstkatten, som beregnet uden fradraget, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Det Forenede Kongerige.
- c) Med forbehold af bestemmelserne i litra d) i dette stykke, skal udbytte, der udbetales af et selskab, som er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som direkte ejer mindst 25 pct. af den udstedte aktiekapital i det udbyttebetalende selskab, være fritaget for skat i Danmark.
- d) Bestemmelserne i litra c) i dette stykke finder kun anvendelse i den udstrækning, at
 - i) den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt, er undergivet selskabsskat i Det Forenede Kongerige, eller enhver anden skat i Det Forenede Kongerige eller andetsteds, som er sammenlignelig med dansk skat; eller
 - ii) det udbytte, som er udbetalt af det selskab, der er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, udgør modtaget udbytte

af aktier eller andre rettigheder i et selskab, der er hjemmehørende i en tredje stat, og dette udbytte ville have været fritaget for dansk skat, hvis disse aktier eller andre rettigheder havde været ejet direkte af det selskab, der er hjemmehørende i Danmark.

- e) I tilfælde hvor udbytte er udbetalt af et selskab, der er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som direkte ejer mindst 25 pct. af den udstedte aktiekapital i det udbyttebetalende selskab, skal der, hvis udbyttet ikke er fritaget for dansk skat i medfør af bestemmelserne i litra c) i dette stykke, ved beregning af nedslag tages hensyn til den skat, der skal betales i Det Forenede Kongerige af det udbyttebetalende selskab af den fortjeneste, hvoraf sådant udbytte er udbetalt.
- f) I tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Det Forenede Kongerige, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal indrømme et fradrag i indkomstkatten for den del af indkomstkatten, som svarer til den indkomst, der hidrører fra det Forenede Kongerige.

Stk. 3. Ved anvendelsen af stykke 1 og 2 i denne artikel skal fortjeneste, indkomst og kapitalvinding, der oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som kan beskattes i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, anses for at hidrøre fra kilder i denne anden kontraherende stat.

Artikel 23. - Ikke-diskriminering(23) Statsborgere i en kontraherende stat skal ikke i den anden kontraherende stat kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som statsborgere i denne anden stat under samme forhold er eller måtte blive undergivet.

Stk. 2. Beskatningen af et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, må ikke være mere byrdefuld i denne anden stat end beskatningen af foretagender i denne anden stat, der driver samme virksomhed.

Stk. 3. Intet i denne artikel skal kunne fortolkes som forpligtende en kontraherende stat til at tilstå fysiske personer, der ikke er hjemmehørende i denne stat, de personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser og nedsættelser, som den indrømmer fysiske personer, der er hjemmehørende inden for dens eget område.

Stk. 4. Medmindre bestemmelserne i artikel 9, stykke 1, artikel 11, stykke 4, eller artikel 12, stykke 4, finder anvendelse, skal renter, royalties og andre betalinger, der betales af et foretagende i en kontraherende stat til en person, hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kunne fratrækkes ved opgørelsen af et sådant foretagendes skattepligtige indkomst under samme betingelser, som hvis betalingerne var sket til en person hjemmehørende i den førstnævnte stat.

Stk. 5. Foretagender i en kontraherende stat, hvis formue helt eller delvis ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en eller flere personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal ikke i den førstnævnte stat kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som andre tilsvarende foretagender i den førstnævnte stat er eller måtte blive undergivet.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse.

Artikel 24. - Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler(24) I tilfælde, hvor en person mener, at foranstaltninger, truffet

af en af eller begge de kontraherende stater, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse staters nationale lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, i hvilken han er hjemmehørende.

Stk. 2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen synes at være begrundet, og hvis den ikke selv kan nå til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten.

Stk. 3. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivls-spørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af overenskomsten. De kan også rådføre sig med hinanden for at overveje foranstaltninger til at imødegå misbrug af overenskomstens bestemmelser.

Stk. 4. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af aftaler i overensstemmelse med de foranstående stykker.

Artikel 25. - Udveksling af oplysninger(25) De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre bestemmelserne i denne overenskomst eller i de kontraherende staters interne lovgivning vedrørende skatter, der omfattes af overenskomsten, i det omfang denne beskatning ikke strider mod overenskomsten. Alle oplysninger, der modtages af en kontraherende stat, skal behandles som hemmelige på samme måde som oplysninger, der modtages i henhold til denne stats interne lovgivning, og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med på ligning, opkrævning, inddrivelse, retsforfølgelse eller klagebehandling i forbindelse med de skatter, der er omfattet af overenskomsten. Sådanne personer eller myndigheder må kun benytte oplysningerne til de nævnte formål. De kan meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel skal i intet tilfælde kunne fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat pligt til:

- a) at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne stats eller den anden kontraherende stats lovgivning eller forvaltningspraksis;
- b) at meddele oplysninger, som ikke kan opnås ifølge denne stats eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis;
- c) at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller nogen fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser (ordre public).

Artikel 26. - Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer(26)

Intet i denne overenskomst berører de skattemæssige begunstigelser, som ansatte ved diplomatiske eller konsulære repræsentationer måtte nyde i kraft af folkerettens almindelige regler eller særlige aftaler.

Artikel 27. - Territorial udvidelse(27) Denne overenskomst kan enten i sin helhed eller med de nødvendige ændringer udvides til enhver stat eller ethvert område, for hvis internationale forbindelser Det forenede Kongerige eller Danmark er ansvarlig, og som påligner skatter af væsentlig samme art som de skatter, overenskomsten finder anvendelse på. Enhver sådan udvidelse skal have virkning

fra det tidspunkt og være undergivet sådanne ændringer og betingelser, herunder betingelser vedrørende opsigelse, som måtte blive fastsat mellem de kontraherende stater i noter, der skal udveksles ad diplomatisk vej, eller på enhver anden måde, der er i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige regler.

Stk. 2. Medmindre de kontraherende stater har aftalt andet, skal opsigelsen af overenskomsten af en af dem i henhold til artikel 30 også - på den måde, som er angivet i nævnte artikel - bringe anvendelsen af overenskomsten til ophør i enhver stat eller ethvert område, til hvilken den er blevet udvidet i henhold til denne artikel.

Artikel 28. - Forskellige bestemmelser(28)I tilfælde hvor indkomst i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst er fritaget for dansk skat, og hvor en fysisk person i henhold til den gældende lovgivning i Det Forenede Kongerige er skattepligtig af den nævnte indkomst for så vidt angår det beløb, som er overført til eller modtaget i Det Forenede Kongerige, og ikke for så vidt angår hele beløbet, skal den fritagelse, der skal gives i Danmark efter denne overenskomst, kun omfatte den del af indkomsten, som er beskattet i Det Forenede Kongerige.

Stk. 2. Udtrykket "politisk underafdeling" omfatter, i forhold til Det forenede Kongerige, Nordirland.

Stk. 3. I tilfælde hvor en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, er medlem af en pensionsordning, oprettet i og i skattemæssig henseende anerkendt af den anden kontraherende stat, og udfører personligt arbejde i tjensteforhold i den førstnævnte stat, skal, med forbehold af de nærmere anførte betingelser i stykke 4 i denne artikel:

- a) bidrag, der betales af den fysiske person til denne pensionsordning, være fritaget for skat i den førstnævnte stat på samme måde, som hvis pensionsordningen i skattemæssig henseende var anerkendt af denne stat; og
- b) betalinger til pensionsordningen af eller på vegne af den fysiske persons arbejdsgiver:
 - i) ikke anses for skattepligtig indkomst for den fysiske person, og
 - ii) være fradragsberettiget ved beregningen af arbejdsgiverens fortjeneste

i den førstnævnte stat på samme måde, som hvis pensionsordningen i skattemæssig henseende var anerkendt af denne stat.

Stk. 4. De nærmere betingelser i dette stykke består i, at:

- a) den fysiske person udfører sit personlige arbejde i tjensteforhold i den førstnævnte stat for en arbejdsgiver, som var hans arbejdsgiver, umiddelbart før han begyndte at udføre sit arbejde i denne stat, eller er en arbejdsgiver forbundet med denne arbejdsgiver;
- b) den fysiske person var medlem af pensionsordningen, umiddelbart før han blev hjemmehørende i den førstnævnte stat;
- c) pensionsordningen er anerkendt af den kompetente myndighed i den førstnævnte stat som svarende til en pensionsordning, der i skattemæssig henseende er anerkendt af denne stat.

Stk. 5. Med hensyn til denne artikel:

- a) udtrykket »pensionsordning« betyder:
 - i) for Danmarks vedkommende, en tvungen ordning i forbindelse med tjensteforhold (bortset fra en social pensionsordning), hvori den fysiske person deltager med henblik på at sikre sig pensionsgoder, eller i mangel af en sådan ordning, en personlig pensionsordning, og
 - ii) for Det Forenede Kongeriges vedkommende, en ordning i forbindelse med tjensteforhold, oprettet med det ene formål

at tilbyde pensionsgoder, eller i mangel af en sådan ordning, en personlig pensionsordning;

- b) en pensionsordning er anerkendt i skattemæssig henseende i en kontraherende stat, hvis i denne stat:
 - i) den fysiske persons bidrag til pensionsordningen berettiger til skattefritagelse, eller
 - ii) betalinger til pensionsordningen af eller på vegne af den fysiske persons arbejdsgiver ikke anses som skattepligtig indkomst for den fysiske person;
- c) arbejdsgivere er forbundne i tilfælde hvor:
 - i) den ene, direkte eller indirekte, har del i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i den anden, eller
 - ii) de samme personer, direkte eller indirekte, har del i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i hver af dem.

Artikel 28 A. - Forskellige bestemmelser, der finder anvendelse på visse former for virksomhed uden for kysten (28A)Bestemmelserne i denne artikel skal finde anvendelse uanset enhver anden bestemmelse i denne overenskomst i tilfælde, hvor virksomhed udøves uden for kysten i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af olie eller gas i den havbund og dennes undergrund (omtalt i denne artikel som »virksomhed uden for kysten«), som er beliggende i en kontraherende stat.

Stk. 2. Et foretagende i en kontraherende stat, som udfører virksomhed uden for kysten i den anden kontraherende stat, skal anses for at drive erhvervsvirksomhed i denne anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted.

Stk. 3. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, som i den anden kontraherende stat udfører virksomhed uden for kysten, der består i udøvelse af frit erhverv eller andet arbejde af selvstændig karakter, skal anses for at udøve den omhandlede virksomhed fra et fast sted i denne anden kontraherende stat.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stykke 2 i denne artikel, kan fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat i forbindelse med virksomhed uden for kysten erhverver ved driften af skibe eller luftfartøjer, som i deres nuværende stand først og fremmest er bygget med henblik på at transportere forsyninger eller personel, eller ved driften af bugserbåde eller ankerhåndteringsfartøjer, kun beskattes i den stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Bestemmelserne i dette stykke skal imidlertid ikke finde anvendelse på fortjeneste, som er erhvervet i nogen periode, i hvilken et sådant skib eller luftfartøj ifølge kontrakt skal anvendes hovedsageligt til andre formål end til at transportere forsyninger eller personel til eller mellem pladser, hvor der udøves virksomhed uden for kysten.

Stk. 5. a) Såfremt litra b) og c) i dette stykke ikke medfører andet, kan gage, løn og lignende vederlag for personligt arbejde i tjensteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i forbindelse med virksomhed uden for kysten i den anden kontraherende stat, i det omfang arbejdet udføres uden for kysten i denne anden kontraherende stat, kun beskattes i denne anden kontraherende stat.

- b) Såfremt litra c) i dette stykke ikke medfører andet, kan gage, løn og lignende vederlag oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for personligt arbejde i tjensteforhold, som udføres om bord på et skib eller et luftfartøj, på hvis driftsfortjeneste stykke 4 i denne artikel finder anvendelse, kun beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.
- c) Medmindre der fremlægges dokumentbevis for den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat for, at der er truffet foranstaltninger til betaling af skat af vederlaget i den kontraherende stat, som har den udelukkende ret til at

beskatte dette i overensstemmelse med litra a) eller b) i dette stykke, kan sådant vederlag også beskattes i denne anden kontraherende stat.

Artikel 29. - Ikrafttræden(29) Denne overenskomst skal træde i kraft den dag, da der i Det forenede Kongerige og Danmark er truffet den sidste af de foranstaltninger, som er nødvendige, for at overenskomsten kan træde i kraft henholdsvis i Det forenede Kongerige og i Danmark, og skal derefter have virkning:

- a) i Det forenede Kongerige:
 - (i) for så vidt angår indkomst- og kapitalvindingsskat, for ethvert skatteår der begynder den 6. april 1978 eller senere;
 - (ii) for så vidt angår selskabsskat, for ethvert finansår der begynder den 1. april 1978 eller senere;
 - (iii) for så vidt angår olieindkomstskat, for enhver skattepligtsperiode der begynder den 1. januar 1978 eller senere; og
 - (iv) for så vidt angår frigørelsesafgift, (development land tax), for enhver konstateret frigørelsesværdi der fremkommer den 1. januar 1978 eller senere;
- b) i Danmark, for så vidt angår indkomst, der ansættes for kalenderåret 1978 og følgende år.

Stk. 2. Medmindre bestemmelserne i stykke 3 i denne artikel finder anvendelse, skal overenskomsten mellem Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse, for så vidt angår indkomstskat undertegnet i London den 27. marts 1950, som ændret ved protokollen undertegnet i London den 7. juli 1966 og ved de supplerende protokoller undertegnet i London den 18. december 1968 og i København den 8. februar 1973 (herefter betegnet som "1950-overenskomsten"), ophøre med at have gyldighed fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne overenskomst og herefter ophøre med at have virkning for så vidt angår skatter, hvorpå denne overenskomst i overensstemmelse med bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel finder anvendelse.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en bestemmelse i 1950-overenskomsten ville have givet en større skattebegunstigelse, skal enhver sådan bestemmelse fortsætte med at have virkning:

- a) i Det forenede Kongerige for ethvert skatteår eller finansår; og
- b) i Danmark for ethvert skatteår, der, i begge tilfælde, begynder før den 1. januar 1981.

Stk. 4. Denne overenskomst berører ingen af de gældende aftaler, der udvider 1950-overenskomsten i overensstemmelse med dennes artikel XX.

Stk. 5. Aftalen af 18. december 1924 mellem Det forenede Kongerige og Danmark vedrørende gensidig indkomstskattefritagelse i visse tilfælde af fortjeneste, der hidrører fra skibsfartsvirksomhed, ophører med at have gyldighed fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne overenskomst.

Artikel 30. - Opsigelse(30) Denne overenskomst skal forblive i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende stat. Hver af de kontraherende stater kan ad diplomatisk vej opsiges overenskomsten ved mindst seks måneder før udgangen af ethvert kalenderår, der begynder efter året 1983, at give meddelelse om opsigelsen. I så fald skal overenskomsten ophøre at have virkning:

- a) i Det forenede Kongerige:
 - (i) for så vidt angår indkomst- og kapitalvindingsskat, for ethvert skatteår der begynder den 6. april eller senere i det kalenderår, der følger efter det år, hvori opsigelsen er givet;

(ii) for så vidt angår selskabsskat og frigørelsesafgift, for ethvert finansår der begynder den 1. april eller senere i det kalenderår, der følger efter det år, hvori opsigelsen er givet;

(iii) for så vidt angår olieindkomstskat, for enhver skattepligtsperiode der begynder den 1. januar eller senere i det kalenderår, der følger efter det år, hvori opsigelsen er givet;

- b) i Danmark, for så vidt angår indkomst, der ansættes for det kalenderår, der følger efter det år, hvori opsigelsen er givet, og senere år.

Stk. 2. Opsigelsen af denne overenskomst skal ikke have den virkning, at nogen traktat eller aftale, som er ophævet ved denne overenskomst eller ved traktater, der tidligere er indgået mellem de kontraherende stater, skal træde i kraft igen.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i København den 11. november 1980 i to eksemplarer på dansk og engelsk, således at begge tekster har samme gyldighed.

(*)

Noter af maj 2022

Overenskomsten er undertegnet den 11/11 1980 og blev offentliggjort som BKI nr. 6 af den 12/2 1981 (Lovtidende C). På daværende tidspunkt skulle den enkelte overenskomst ikke forelægges for Folketinget, men aftalen blev indgået administrativt med hjemmel i lov nr. 74 af den 31/3 1953 om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. som ændret ved lov nr. 529 af den 3/11 1976. Loven er ophævet ved lov nr. 945 af den 23/11 1994.

Overenskomsten er i medfør af overenskomstens art. 29 trådt i kraft den 17/12 1980 med virkning fra og med indkomståret 1981.

Overenskomsten blev første gang ændret på en række punkter ved protokol af den 1/7 1991, jf. BKI nr. 7 af 22/1 1992 med virkning fra den 1/1 1992. Overenskomsten er siden blevet ændret på en række punkter ved BKI nr. 108 af den 22/10 1992 og BKI nr. 141 af den 7/11 1996 (om det fysiske anvendelsesområde for overenskomsten) samt ved protokol af 15/10 1996, jf. BKI nr. 93 af den 31/7 1997. Protokollen trådte i kraft den 20/6 1997 og har virkning fra og med den 1/1 1998.

Med virkning fra den 1/5 2008 har Storbritannien tilsluttet sig OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager, ligesom den tilhørende ændringsprotokol er tiltrådt med virkning fra den 1/10 2011. Se nærmere lov nr. 132 af den 26/2 1992, BKI nr. 8 af den 6/2 1996, BKI nr. 29 af den 29/10 2001, BKI nr. 11 af den 27/2 2007 og BKI nr. 18 af den 18/5 2011.

Overenskomsten indeholder ikke en bestemmelse fra til OECD-modellens art. 22 om formue, ligesom den ikke indeholder en bestemmelse svarende til OECD-modellens art. 27 om bistand ved opkrævning af skatter.

Overenskomsten er udfærdiget på dansk og engelsk, og begge tekster har samme gyldighed.

De efterfølgende noter henviser i en vis udstrækning til OECD-modellen og kommentarerne hertil. OECD-modellen er senest opdateret i 2017. På de nedenfor nævnte hjemmesider findes oplysninger om den dansk-britiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ved håndteringen af internationale skatteforhold skal man generelt være opmærksom på omgængelsklausulen i Ligningslovens § 3. Bestemmelsen blev indført i 2015 og bestemmelsens anvendelsesområde blev udvidet i 2019. Ifølge bestemmelsen skal der ved indkomstopgørelsen og skatteberegningen bortses fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål – eller der som et af hovedformålene har – at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelle under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Bestemmelsen skal hindre misbrug ikke blot af direktiverne, men af selskabsbeskatningen generelt. Det blev ved ændringen i 2019 præciseret, at den nye omgængelsklausul har forrang over for omgængelsklausulen i LL § 3, stk. 5 vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. 2019-bestemmelsen har virkning fra og med den 1/1 2019. Bemærk, at 2019-bestemmelsen kan have virkning for arrangementer, der er påbegyndt før den 1/1 2019. Er en betaling således retserhvervet efter den 1/1 2019 vedrørende et arrangement, der er startet før den 1/1 2019, da kan fordele i forhold til denne betaling ikke påberåbes, hvis betalingen anses for omfattet af 2019-bestemmelsen. Er betalingen omvendt retserhvervet før den 1/1 2019, bør den nye omgængelsklausul ikke kunne finde anvendelse.

På de nedenfor nævnte hjemmesider findes oplysninger om den dansk-britiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der kan endvidere henvises til Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2 og C.F.9.2, Storbritannien.

www.skat.dk (Skatteforvaltningen)

www.skm.dk (Skatteministeriet)

www.oecd.org (OECD's skatte- og afgiftssider)

Joint Transfer Pricing Forum (europa.eu)

www.retsinfo.dk (Retsinformation)

www.sm.dk (Den sociale Portal)

www.hm-treasury.gov.uk (Finansministeriet i Storbritannien)

www.hmrc.gov.uk (Skattemyndighederne i Storbritannien – HM Revenue and Customs)

Den multilaterale konvention (MLI)

Den multilaterale konvention (MLI'en) er udarbejdet som led i OECD's og G20-landenes projekt om forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, det såkaldte BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting). En del af dette projekt er udviklingen af en multilateral konvention, hvorefter allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster på en enkel måde vil kunne ændres med henblik på forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, når der er enighed mellem de berørte lande herom. MLI'en gør det muligt at revidere/opdatere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster på nærmere angivne områder, uden at det vil være nødvendigt at forhandle ændringsprotokoller. Konventionen vil udgøre den fornødne hjemmel til sådanne ændringer. Det forhold, at ændringer af allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster inden for konventionens rammer fremover vil kunne ske alene på grundlag af konventionen, forhindrer dog ikke landene i fortsat at foretage ændringer i form af individuelle ændringsprotokoller, hvis de foretrækker dette.

MLI'en blev undertegnet af blandt andre Danmark og Storbritannien samt en række andre lande og jurisdiktioner den 7/6 2017. Senere er konventionen blevet undertegnet af yderligere et antal lande. Konventionen trådte i kraft den 1/7 2018 efter deponeringen af det femte ratifikationsinstrument, jf. MLI'ens artikel 34, stk. 1. Danmark bliver omfattet af konventionen tre måneder efter deponeringen af det danske ratifikationsinstrument, jf. MLI'ens artikel 34, stk. 2.

Ratifikation af MLI'en indebærer, at allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster ændres. Dobbeltbeskatningsoverenskomster implementeres i Danmark ved lov, og ændringer af dobbeltbeskatningsoverenskomster implementeres ligeledes ved lov. Implementering af den multilaterale konvention i dansk ret kræver derfor et lovgrundlag. Dette lovgrundlag foreligger med vedtagelsen af lov nr. 327 af den 30/3 2019 om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning. Forarbejderne finder man i lovforslag lovforslag nr. L 160 af den 6/2 2019. Ratifikationsprocessen er forskellig fra land til land. OECD har på sin hjemmeside offentliggjort en udmærket oversigt, der viser status for MLI-processen både i de enkelte lande der har tiltrådt MLI'en og i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne på landeniveau. Oversigten opdateres periodisk og kan findes på <https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm>

Listen over Danmarks valg efter konventionens bestemmelser fremgår af bilag 2 i lov nr. 327 af den 30/3 2019 om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Listen over omfattede dobbeltbeskatningsoverenskomster fremgår af bilag 3 i lov nr. 327 af den 30/3 2019 om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

(1)**Artikel 1 De af overenskomsten omfattede personer**

Art. 1 afviger fra OECD-modellens art. 1 – den indeholder ikke OECD-modellens art. 1, stk. 2, og art. 1, stk. 3, der er kommet ind fra og med 2017-modellen.

Overenskomsten omfatter fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende (dvs. fuldt skattepligtige) i en eller begge stater. Typisk vil situationen være den, at en person er fuldt skattepligtig til den ene stat (bopælsstaten) og begrænset skattepligtig til den anden stat af indkomsten fra denne (kildestaten). Det følger af art. 3, stk. 1, litra f, at når overenskomsten anvender udtrykket »person«, omfatter det både fysiske og juridiske personer samt enhver anden sammenslutning af personer, men ikke interessentskaber og kommanditselskaber. Udtrykket »hjemmehørende« er defineret i art. 4.

Et særligt spørgsmål er, om interessentskaber, kommanditselskaber og lignende sammenslutninger er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Disse personsammenslutninger behandles af nogle stater som selvstændige

skattesubjekter, medens de i andre stater, heriblandt Danmark, ikke anerkendes som selvstændige skattesubjekter. Se afgørelser via linket nedenfor.

Når et interessentskab eller kommanditselskab ikke selv er skattepligtigt i hjemmehørende staten, vil de enkelte deltagere individuelt kunne påberåbe sig overenskomsten - se f.eks. SKM2007.317.SR/TfS 2007, 670. Beskattes et interessentskab eller lignende derimod som en selvstændig, juridisk enhed, er det interessentskabet m.v., der som sådant kan påberåbe sig overenskomstens bestemmelser - se f.eks. SKM2009.298.SR/TfS 2009, 658.

De enkelte deltagere i et kommanditselskab kan således påberåbe sig overenskomstens bestemmelser, uanset om kommanditselskabet som sådant ikke er skattepligtigt. Ifølge kommentarerne er bopælsstaten, som beskatter deltageren af hans andel af interessentskabets indkomst, forpligtet til at indrømme creditlempelse for den skat, kildestaten har opkrævet hos interessentskabet, se i den forbindelse SKM2002.513.LR/TfS 2002, 913 LR. Se også SKM2001.656.LR/TfS 2002, 87 LR og SKM2008.491.SR/TfS 2008, 871 SR. Se i øvrigt Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.2 Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger. Kommentarerne til OECD's modeloverenskomst indeholder i pkt. 6.8-6.39 en beskrivelse af anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster på kollektive investeringsinstitutter/-instrumenter. National dansk ret anvender ikke OECD-modellens begreb »kollektive investeringsinstrumenter«. I dansk ret betegnes de som investeringselskaber og investeringsforeninger. Investeringsforeninger findes som udloddende, akkumulerende og kontoførende investeringsforeninger.

I TfS 2000, 394 TSS, har Skatteministeriets Departement udtalt, at pensionskasser samt akkumulerende og udloddende investeringsforeninger kan betragtes skattemæssigt hjemmehørende i Danmark og derfor er omfattede af overenskomsterne.

Begrebet kollektivt investeringsinstrument anvendes i modeloverenskomsten, men sædvanligvis ikke i national dansk skatteret. En del andre stater har lovgivet om den situation, hvor flere investorer slutter sig sammen og fællesskab investerer gennem et såkaldt kollektivt investeringsinstrument. I Danmark vil man forudsætningsvist for eksempel betegne investeringselskaber og investeringselskaber som kollektive investeringsinstrumenter.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at såfremt der er tale om et udenlandsk kollektivt investeringsinstrument, skal det vurderes efter danske regler, om det kan anses for at være omfattet af overenskomsten, jf. Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.3.

Efter kommentarerne til OECD's modeloverenskomst gælder det, at hvis det udenlandske kollektive investeringsinstrument er et selvstændigt skattesubjekt i henhold til skattelovgivningen i den anden stat (den stat, hvor det udenlandske kollektive investeringsinstrument er etableret), og opfylder definitionen af et »selskab« i art. 3, vil det være en person i overenskomstens forstand.

Hvis det udenlandske kollektive investeringsinstrument derimod er skattemæssigt transparent i henhold til skattelovgivningen i den anden stat, således at det er deltagerne og ikke det kollektive investeringsinstrument, der beskattes, kan det i princippet være en person i overenskomstens forstand (hvis det opfylder definitionen af et »selskab« i art. 3), men det opfylder i så fald ikke kravene til at være hjemmehørende ifølge art. 4.

Staten, dens politiske underafdelinger og lokale myndigheder er omfattede af definitionen hjemmehørende. Dermed gælder overenskomsten også for dem. I Danmark er kommuner og regioner omfattet af overenskomsten.

Der kan i praksis opstå tvivl med hensyn til helejede enheder, institutioner og lignende, som er ejet af staten m.v., men som ikke er en del af selve staten mv. Som eksempel kan nævnes Danmarks Nationalbank. Hvis ejerforholdet til en udenlandsk enhed er tilstrækkeligt klarlagt til, at man kan fastslå, at det er en helejet enhed, så gælder overenskomsten for den. Det gælder, selv om enheden er fritaget for beskatning i bopælslandet.

Helt generelt følger det af kommentarerne, at staterne ikke er forpligtede til at indrømme overenskomstfordele i tilfælde, hvor der sker misbrug af overenskomstens bestemmelser. Se også LL § 3, stk. 5 om misbrug for dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ved protokollen af den 1/7 1991 er tilføjet i art. 3, stk. 1, litra f, at udtrykket »person« i overenskomsten ikke omfatter interessentskaber eller kommanditselskaber.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 1.

(2)

Artikel 2 De af overenskomsten omfattede skatter

Art. 2 svarer til OECD-modellens art. 2, stk. 3 og 4. De generelle definitioner af udtrykket »skat« i OECD-modellens art. 2, stk. 1 og 2, er udeladt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Art. 2, stk. 1, opregner, hvilke skatter overenskomsten finder anvendelse på. Den omfatter ikke formueskatter.

Straftillæg eller renter, som pålægges ifølge de to staters nationale lovgivning vedrørende skatter, er sædvanligvis ikke omfattet af udtrykket skatter. Danmark er ved lempelse efter overenskomsten ikke forpligtet til at modregne de nævnte tillæg og morarenter og er ikke forpligtet til at give lempelse for tilsvarende tillæg og morarenter i den anden stat. Hvis der ikke er tale om skatter omfattet af en overenskomst, men derimod afgifter og lignende, vil erhvervsdrivende personer og foretagender hjemmehørende i Danmark, kunne fratække sådanne udenlandske afgifter ud fra et driftsomkostnings-synspunkt.

For Danmarks vedkommende omfatter overenskomsten såvel statslige som kommunale indkomstskatter. Som eksempler kan nævnes bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, skat af aktieindkomst, skat af CFC-indkomst, selskabsskat og kulbrinteskate samt kildeskatte for begrænset skattepligtige af f.eks. udbytter, renter og royalties. Arbejdsmarkedsbidraget anses i enhver henseende for en indkomstskat. Sociale bidrag i udlandet anses ikke for omfattet af overenskomsten.

Ejendomsværdiskatten betragtes som en partiel formueskat, og da overenskomsten ikke omfatter formue, er ejendomsværdiskatten heller ikke omfattet af den. Pensionsafkastskatten anses for indkomstskat og er dermed omfattet af overenskomsten, jf. redegørelse fra Skatteministeriet om pensionsafkastloven i TfS 1999, 799.

Derimod er afgifter efter pensionsbeskatningsloven ikke omfattet af overenskomsten, jf. SKDM 1977.41.45.

Skattedepartementet har i »Skat« 1990 nr. 9, s. 680 udtalt, at den britiske Poll-skat (»Community Charge«) ikke er omfattet af overenskomsten.

Art. 2, stk. 2, svarer til OECD-modellens art. 2, stk. 4. Herefter skal overenskomsten også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentlig samme art, der udskrives efter overenskomstens undertegnelse. Det fremgår af overenskomsten, at de kompetente myndigheder skal give hinanden underretning om alle væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i deres respektive skattelovgivninger siden overenskomstens ikrafttræden. Det følges næppe altid i praksis, men hertil bemærkes, at det ikke er en gyldighedsbetingelse for at en given skat er omfattet af overenskomsten, at den anden stats kompetente myndighed er blevet orienteret om dens eksistens.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 2.

(3)

Artikel 3 Almindelige definitioner

Artiklen er ændret ved protokol af den 1/7 1991, artikel I og ved protokol af den 15/10 1996, artikel I.

Art. 3, stk. 1, indeholder definitioner af de i overenskomsten almindeligt anvendte udtryk.

Danmark er defineret som det område, hvor dansk skattelovgivning er i kraft; således er Færøerne og Grønland ikke omfattet af overenskomsten, men den kan ifølge art. 27 udvides til også at gælde for Færøerne og Grønland. Danmarks havretlige kontinentalsokkel er omfattet af definitionen, omfattende såvel selve havbunden, ressourcer i undergrunden og de overliggende vande. Overenskomsten gælder Nordirland, men ikke Jersey, Guernsey, Isle of Man og Gibraltar.

Art. 3, stk. 1, litra c, indeholder definitionen af udtrykket »statsborger«. 1. led af litra c er indsat ved protokollen af den 1/7 1991.

Udtrykket »person« omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer. Ved protokollen af den 1/7 1991 er tilføjet i litra

f, at udtrykket »person« ikke omfatter interessentskaber eller kommanditselskaber. Udtrykket »selskab« omfatter enhver sammenslutning af personer, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

Definitionen af et »foretagende« betyder udøvelsen af enhver form for forretningsmæssig virksomhed og et »foretagende i en kontraherende stat« betyder, at virksomheden udøves af en person, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater. Det svarer til OECD-modellens art. 3, stk. 1, litra c og d. I modsætning til OECD-modellens art. 3, stk. 1, litra e, defineres »international trafik« i litra i ikke ud fra et kriterium om ledelsens sæde. I overensstemmelse med mange nyere overenskomster, Danmark har indgået, er der i stedet anvendt et hjemmehørende-kriterium, hvilket blev fastsat vedprotokollen af den 15/10 1996. Herefter betyder »international trafik« i overenskomsten enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Ifølge art. 3, stk. 1, litra j, betyder »den kompetente myndighed« i Danmark skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder. Ifølge SFL § 1 udøver told- og skatteforvaltningen forvaltningen af lovgivning om skatter og lov om vurdering af landets faste ejendomme. Det følger af SFL § 64, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for lovens gennemførelse. De opgaver, der ved SFL § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skattestyrelsen, jf. BEK nr. 804 fra den 20/6 2018. Skatteforvaltningen af med virkning fra den 1/7 2018 en myndighed, der består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingstyrelsen og Vurderingstyrelsen. Ifølge BEK nr. 1029 fra den 24/10 2005 bemyndiges told- og skatteforvaltningen til at træffe afgørelser efter dobbeltskatningsoverenskomster som »den kompetente myndighed«, og det fremgår af samme bekendtgørelse, at sådanne afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Når det drejer sig om grænseoverskridende udvekslinger af oplysninger efter art. 25 er den kompetente myndighed:

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, Komplex Svig 1 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skattestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 2, men kan indbringes for de ordinære domstole inden 3 måneder, jf. SFL § 48, stk. 3. Den kompetente britiske skattemyndighed er The Commissioners of Inland Revenue eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.

Definitionen af »statsborger« i stk. 1, litra c, svarer for Danmarks vedkommende til OECD-modellens art. 3, stk. 1, litra g, mens der anvendes en udvidet statsborger-definition for Storbritannien.

Art. 3, stk. 2, svarer til OECD-modellens art. 3, stk. 2. Art. 3, stk. 2, fastslår, at medmindre andet følger af sammenhængen, skal alle udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, have den betydning, som det har i skattelovgivningen i den stat, der skal anvende overenskomsten. Art. 3, stk. 2, svarer til OECD-modellens art. 3, stk. 2, 1. pkt.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 3.

(4)

Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted

Art. 4 afviger fra 2017 udgaven af OECD-modellens art. 4. Den fastsætter, hvornår en person i skattemæssig henseende anses for at være hjemmehørende i en af de to stater.

Efter art. 4, stk. 1, betyder udtrykket »hjemmehørende« en person, der er fuldt skattepligtig til den ene stat på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde eller lignende. En person kan imidlertid godt være fuldt skattepligtig til begge stater i henhold til hver deres nationale lovgivning (i den ene f.eks. på grund af bopæl og i den anden på grund af varigheden af et midlertidigt fysisk ophold), og det vil i et sådant tilfælde være nødvendigt at fastslå, i hvilken af staterne den pågældende i overenskomstens forstand da skal anses for at være hjemmehørende. Først når det er fastslået, hvor den pågældende i overenskomstens forstand er hjemmehørende, får begreberne bopælsstat og kilde- og opholdsstat mening. I overenskomstens forstand kan en person

kun være hjemmehørende i én af staterne på én og samme tid. Uanset at dobbeltskatningsoverenskomsten i art. 4, stk. 1, anvender udtrykket »hjemmehørende« om en fysisk eller juridisk person, der er skattepligtig hertil, har Skatteministeriet i TfS 2000, 394 meddelt, at også pensionskasser og udloddende investeringsforeninger kan anses for hjemmehørende her i landet, uanset de efter SEL § 3 er fritaget for skattepligt. Se også OECD-kommentarens pkt. 8.6. Denne fortolkning betyder, at de pågældende enheder kan nyde overenskomstfordele, når de modtager f.eks. udbytter, renter og royalties fra Storbritannien. Art. 4, stk. 2, angiver hjemmehørende kriterierne for fysiske personer, mens stk. 3 angiver de tilsvarende kriterier for selskaber m.v.

For fysiske personer afgøres spørgsmålet i henhold til kriterierne i stk. 2, litra a-d. Kriterierne anvendes i den rækkefølge, de står anført i overenskomsten, og de svarer til OECD-modellen. De kompetente myndigheder i Storbritannien har den 22/9 2009 meddelt, at de lokale britiske skattemyndigheder for fysiske personer kan attestere, at en person anses for at have bopæl i Storbritannien. Blanketten, der skal bruges, er blanket 02.034. Kan de to staters skattemyndigheder ikke nå til enighed om en fortolkning af overenskomstens bopælsbegreb efter disse kriterier, må enighed søges opnået ved forhandling med staternes kompetente skattemyndigheder i medfør af mutual agreement-bestemmelsen i art. 24.

For »ikke-fysiske personer«, dvs. selskaber m.v., anvendes bestemmelsen i stk. 3, som også svarer til udgangspunktet i henhold til OECD-modellen. En juridisk persons fulde skattepligt til Danmark vil være baseret på dennes officielle registrering, jvf. TfS 2007, 151 H. Den juridiske person kan dog alternativt være fuldt skattepligtig hertil grundet ledelsens herværende sæde. En ikke-fysisk person, som er fuldt skattepligtig til begge stater, vil herefter blive anset for at være hjemmehørende i den stat, hvor den virkelige ledelse for selskabet m.v. har sit sæde. Om et selskab kan siges at have sin ledelsessæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Der lægges herved først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde eller når selskabets hovedsæde er beliggende her. I det omfang bestyrelsen forestår den reelle daglige ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende her. I så fald er det stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. bestyrelsesformanden reelt forestår den daglige ledelse af selskabet, eller i tilfælde, hvor beslutningerne er truffet forud for den formelle afholdelse af bestyrelsesmøde. Hvis et selskab har et tilsynsråd, vil stedet for tilsynsrådets beslutninger m.v. som klart udgangspunkt ikke være af betydning, da et tilsynsråd har meget begrænsede ledelseskompetencer. Se hertil Poul Erik Lytken og Louise Dyrup Jensen: »Hvorfor Tilsynsråd?« i Signatur nr. 3, september 2013, s. 30ff.

Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. Dog vil det kunne tillægges vægt, hvor der træffes beslutninger om, hvordan rettigheder baseret på aktiebesiddelse skal udøves. Tilsvarende vil der kunne lægges vægt på, hvorfra der forhandles om finansiering af selskabets aktiviteter. Det vil sige, at hvis beslutningerne i et holdingselskab eller et investeringsselskab, der er indregistreret i udlandet, reelt træffes i Danmark, så vil selskabet være hjemmehørende her i landet. Hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold foregår i udlandet, vil udgangspunktet være, at selskabet ikke har ledelsens sæde her i landet. Det er dog en forudsætning, at disse beslutninger reelt træffes i udlandet og ikke her i landet.

Hvis selskabets virksomhed er af en karakter, hvor der ikke er en faktisk daglig ledelse, f.eks. fordi selskabets eneste aktivitet er at besidde aktier i andre selskaber, så må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedr. selskabets ledelse tages, lægges til grund. Dette medfører, at hvis hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet, der foregår, sker i Danmark, så vil ledelsen blive

anset for at have sæde her i landet. Der lægges også i denne sammenhæng vægt på en vurdering af, hvor beslutningerne reelt træffes.

Art 4, stk. 3, afgiver fra OECD-modellen. Det fremgår af denne overenskomst stk. 3, at hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i artiklens stk. 1 må anses for hjemmehørende i begge stater, vil det være afgørende, i hvilken af de to stater ledelsen har hjemme.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 4.

(5)

Artikel 5 Fast driftssted

Metodikken i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er den, at der i den ene stat, hjemmehørende staten, forudsætningsvis befinder sig en erhvervsvirksomhed, og at denne erhvervsvirksomhed da kan udøve aktiviteter i den anden stat, som dermed bliver kildestat. På et tidspunkt får disse aktiviteter et så kvalificeret præg, at de vil statuere et såkaldt fast driftssted, hvilket medfører, at kildestaten får en beskatningsret til den del af erhvervsvirksomhedens overskud, der kan henføres til kildestaten. Indkomstfordelingen mellem hovedvirksomheden og det faste driftssted er omtalt i art. 7, mens et fast driftssted er defineret i art. 5.

Art. 5, stk. 1-3, svarer til OECD-modellens art. 5, stk. 1-3.

Art. 5, stk. 1, svarer til OECD-modellens art. 5, stk. 1, og den indeholder en generel definition af udtrykket »fast driftssted«. Definitionen indeholder følgende betingelser:

- (1) Der skal eksistere et »forretningssted«, det vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr;
- (2) dette forretningssted skal være »fast«, dvs. det skal være etableret på et givet sted med en vis grad af varighed og
- (3) virksomhedsudøvelse for foretagendet skal ske gennem dette faste driftssted.

Det vil sædvanligvis sige, at personer, som på den ene eller den anden måde er afhængige af foretagendet (personale), udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste sted er beliggende. Udtrykket »forretningssted« dækker alle lokaler, indretninger eller installationer, der benyttes til at udøve foretagendets virksomhed, hvad enten de udelukkende bruges til dette formål eller ej. Et forretningssted kan også eksistere, hvor der ingen lokaler findes eller er fornødne til udøvelsen af foretagendets virksomhed, og det simpelthen har et vist areal til sin rådighed. Det er uden betydning, om lokalerne, indretningerne eller installationerne ejes eller lejes af eller på anden måde stilles til rådighed for foretagendet. Et forretningssted kan således bestå i en studeplads på et marked eller visse permanent benyttede områder i et frilager (f.eks. til oplagring af toldpligtige varer). Videre kan forretningsstedet befinde sig inden for et andet foretagendes område. Det kan f.eks. være tilfældet, når det udenlandske foretagende til stadig anvendelse har visse lokaler eller dele deraf, der er ejet af det andet foretagende. Som anført ovenfor er det tilstrækkeligt til at konstituere et fast driftssted, at et foretagende har et vist areal til sin rådighed, når arealet anvendes til forretningsmæssig virksomhed. Der kræves ikke nogen formel juridisk ret til at anvende arealet. Således kan der f.eks. foreligge et fast driftssted i tilfælde, hvor et foretagende ulovligt disponerer over et vist areal, hvorfra virksomheden udøves. Ordene »gennem hvilket« skal forstås bredt og finder anvendelse i enhver situation, hvor forretningsvirksomhed udøves på en bestemt lokalitet, der er til foretagendets disposition med henblik på udøvelsen af aktiviteten. Hvis et foretagende f.eks. udfører brolægning af en gade, vil foretagendet blive anset for at udøve sin virksomhed »gennem« lokaliteten, hvor arbejdet udføres. I henhold til definitionen skal forretningsstedet være »fast«. Der skal således sædvanligvis være en forbindelse mellem forretningsstedet og en særligt geografisk bestemt lokalitet. Det er uden betydning, hvor længe et foretagende, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i den anden kontraherende stat, hvis det ikke gør det på et bestemt sted, men dette betyder ikke, at det udstyr, der udgør forretningsstedet, faktisk skal være fastgjort til den jord, det står på. Det er nok, at udstyret forbliver på et givet sted. Eftersom forretningsstedet skal være fast, følger det heraf, at et fast driftssted kun kan antages at foreligge, hvis forretningsstedet har en vis grad af varighed, det vil sige, at det er af ikke blot midlertidig karakter. Et forretningssted kan imidlertid

udgøre et fast driftssted, selvom det rent faktisk kun eksisterer i meget kort tid som følge af, at virksomheden er af en sådan art, at dens udøvelse kun varer kort tid. Det er undertiden vanskeligt at afgøre, om dette er tilfældet. Den praksis, som medlemsstaterne har haft med hensyn til tidsperioden, har ifølge OECD ikke været ensartet, men erfaringen har vist, at et fast driftssted normalt ikke er anset for at foreligge, hvis en virksomhed i en stat er udøvet gennem et forretningssted, der blev opretholdt i mindre end seks måneder. En undtagelse har været de tilfælde, hvor virksomheden har været af stadig tilbagevendende karakter; i disse tilfælde skal hver tidsperiode, i hvilken forretningsstedet er benyttet, ses i sammenhæng med det antal gange, forretningsstedet er benyttet (hvilket kan strække sig over et antal år). En anden undtagelse er gjort i tilfælde, hvor virksomhedsudøvelsen udelukkende fandt sted i denne stat; i denne situation kan virksomheden som følge af sin natur være af kort varighed, men da den udelukkende udøves i denne stat, er tilknytningen til denne stat stærkest. Omvendt viser praksis, at der har været mange tilfælde, hvor et fast driftssted er anset for at foreligge, hvis forretningsstedet har været opretholdt i en periode, der overstiger seks måneder. For at lette administrationen, kan stater være tilskyndet til at hense til foranstående ved stillingtagen til, hvorvidt et forretningssted, der kun eksisterer i et kortere tidsrum, udgør et fast driftssted. Et fast driftssted opstår, så snart foretagendet begynder at udøve sin forretningsvirksomhed gennem et fast forretningssted. Dette er tilfældet, så snart foretagendet på forretningsstedet forbereder den virksomhed, som forretningsstedet skal tjene permanent. Den periode, under hvilken selve det faste forretningssted oprettes af foretagendet, skal ikke medregnes, under forudsætning af, at denne virksomhed adskiller sig væsentligt fra den virksomhed, som forretningsstedet skal tjene permanent. Det faste driftssted ophører med at eksistere med det faste forretningssteds afvikling eller ved ophør af al virksomhed gennem det, det vil sige, når alle handlinger og forholdsregler i forbindelse med det faste driftssteds tidligere virksomhed er bragt til ophør (afvikling af løbende forretninger og ophør af indretningernes vedligeholdelse og reparation). En midlertidig afbrydelse af aktiviteterne kan imidlertid ikke anses som en lukning. Hvis det faste forretningssted udlejes til et andet foretagende, vil det normalt kun tjene dette foretagendes virksomhed i stedet for udlejers. I almindelighed ophører udlejers faste driftssted, bortset fra tilfælde, hvor han fortsat udøver egen forretningsvirksomhed gennem det faste forretningssted.

I kommentarerne til art. 5 vedrørende e-handel m.v. fremgår det blandt andet, at hjemmesider ikke i sig selv kan medføre fast driftssted, fordi der ikke er tale om et forretningssted i form af indretninger, såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr. Hjemmesiden er et medie, som bedst kan sammenlignes med en annonce i en avis. Hjemmesiden befinder sig på en server. En server kan godt udgøre et fast driftssted. Via serverens fysiske tilstedeværelse antages det, at serveren kan udgøre et forretningssted for den virksomhed, der udøves gennem serveren.

Stk. 2, der indholdsmæssigt svarer til OECD-modellens art. 5, stk. 2, indeholder en ikke-udtømmende liste over eksempler, som navnlig kan anses for at udgøre et fast driftssted. Det bemærkes, at de eksempler, der er opregnet i stk. 2, kun kan anses for at udgøre et fast driftssted, såfremt de opfylder kravene efter stk. 1; det vil sige, at et foretagendes virksomhed helt eller delvist skal udøves fra det pågældende faste forretningssted.

Bygnings-, anlægs-, samle- eller monteringsarbejde udgør efter stk. 3 et fast driftssted, såfremt det strækker sig over en periode på 12 måneder eller mere. Ved protokollen af den 1/7 1991 er der i art. 5 som stk. 3 A og stk. 3 B indsat to nye bestemmelser, hvorefter boring eller bygning af en olie- eller gasbrønd konstituerer fast driftssted fra 1. dag (stk. 3 B). Endvidere konstituerer arbejde med anlæg eller montering af rørledninger samt byggeri i tilknytning hertil (f.eks. af pumpestationer) fast driftssted, uanset hvor længe byggeriet har været (stk. 3 A). Herved ændres de almindelige regler, hvorefter byggeri først danner fast driftssted, hvis det har strakt sig over mere end 12 måneder, jf. art. 5, stk. 3.

Art. 5, stk. 4-7, svarer i det hele til OECD-modellen. Stk. 4, litra a-f, svarer til OECD-modellens stk. 4, litra a-f. Stk. 5 fastslår, at opretholdelse af forskellige hjælpefunktioner ikke i sig selv udgør et fast driftssted.

Stk. 5 og 6 omhandler virksomhed udøvet gennem en agent i kildestaten. Stk. 5 angiver et alternativt kriterium i forhold til stk. 1 og 2. Stk. 5 angiver således de tilfælde, hvor et foretagende, hjemmehørende i den ene stat, antages at have fast driftssted i den anden stat på grundlag af, at en person (en agent) handler på foretagendets vegne i denne anden stat. Efter stk. 5 vil der være fast driftssted i kildestaten, såfremt foretagendets derværende repræsentant har fuldmagt til at indgå aftaler. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor aktiviteterne er udøvet gennem et fast forretningssted, som iht. stk. 4 alligevel ikke bliver kvalificeret som et fast driftssted. Stk. 5 svarer til OECD-modellens stk. 5 om afhængige agenter. Overenskomstens stk. 6 og 7 svarer til OECD-modellens stk. 6 og 7. Hvis virksomheden i kildestaten ikke udøves gennem en tilknyttet agent, men derimod gennem en uafhængig repræsentant, vil det være en yderligere betingelse for fast driftssted, at den uafhængige repræsentants dispositioner ligger uden for rammerne af hans egen sædvanlige erhvervsvirksomhed.

OECD har i oktober 2012 udgivet »Revised proposals concerning the interpretation and application of article 5«, der eksemplificerer forståelsen af art. 5. Resultaterne af dette arbejde er dog ikke medtaget i 2014-opdateringen af OECD-modellen – og heller ikke i 2017-opdateringen af samme.

Den praktiske betydning af at statuere fast driftssted her i landet vil sædvanligvis være den, at de ansatte, der er tilknyttet det faste driftssted, bliver begrænset skattepligtige, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Den begrænsede skattepligt for de ansatte indtræder uanset, om Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan beskatte det faste driftssted som sådan.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 5.

(6)

Artikel 6 Indkomst af fast ejendom

Art. 6 svarer til OECD-modellens art. 6.

Efter bestemmelsen kan indkomst fra fast ejendom (herunder indkomst fra landbrug og skovbrug) altid beskattes i den stat, hvori ejendommen er beliggende (kildestaten).

Stk. 2 definerer, hvad udtrykket »fast ejendom« i alle tilfælde skal omfatte. Udtrykket skal tillægges den betydning, som det har i henhold til lovgivningen i den stat, hvor ejendommen er beliggende. Det omfatter i alle tilfælde tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i landbrug og skovbrug, rettigheder, som er omfattet af den almindelige lovgivning om fast ejendom, brugsrettigheder til fast ejendom, såvel som rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster.

Helt grundlæggende er det således, at udtrykket »fast ejendom« skal forstås på den måde, som det fremgår af lovgivningen m.v. i den stat, hvori ejendommen er beliggende.

Det bemærkes, at indkomst fra fast ejendom også beskattes efter artikel 6, selvom ejendommen tilhører et foretagende.

Som indkomst af fast ejendom anses indkomst fra direkte brug af ejendommen, men også indkomst fra indirekte brug, som for eksempel indkomst fra udlejning/forpagtning af ejendommen, er omfattet, ligesom indkomst fra andre former for (del-)udnyttelse af ejendommen (eks. jagtrettigheder eller udnyttelse af naturforekomster) er det.

Ejendomsværdiskatten er ikke omfattet af art. 6, idet den betragtes som en partiel formueskat, og den er derfor kun omfattet af overenskomster, der såvel omfatter indkomst- og formueskatter. Lempelse af ejendomsværdiskatter kan derfor ikke ske efter overenskomsten, men vil derimod kunne ske efter EVL § 12.

Egentlige grundskatter af samme karakter som den kommunale ejendomsskyld i Danmark er ikke omfattet af overenskomsten.

Skattemæssigt opgøres indkomst af fast ejendom efter nettoprincippet. Det vil sige, at der skal tages hensyn til prioritetsrenter. Begrænset skattepligtige, der ejer fast ejendom i Danmark, har ud over egentlige prioritetslån også mulighed for at få fradrag for renter af ikke-pantesikrede lån, hvis den begrænset skattepligtige »kan dokumentere, at lånet alene vedrører ejendommens anskaffelse, drift eller forbedring.« Nettoprincippet er omtalt i kommentarerens pkt. 40, 43 og 63 til art. 23 om lempelsesregler og i LL § 33 F. Indkomst,

der består i renteindtægt på prioritetslån i fast ejendom, er ikke indkomst af fast ejendom, men i stedet omfattet af art. 11.

Fortjeneste, opnået ved salg eller anden afståelse af fast ejendom, er ikke indkomst af fast ejendom, men er i stedet omfattet af art. 13.

Er Danmark kildestat, det vil sige i tilfælde, hvor ejendommen er beliggende i Danmark, er der national dansk hjemmel til at beskatte driftsoverskuddet i KSL § 2, stk. 1, nr. 5, og i SEL § 2, stk. 1, litra b.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 6.

(7)

Artikel 7 Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Det følger af SEL § 2, stk. 2, at indkomst i et fast driftssted her i Danmark opgøres efter armslængde princippet. Det vil sige, at indkomsten skal opgøres som den indkomstdriftsstedet kunne have opnået, herunder ved dets interne transaktioner med andre dele af det foretagende, som driftsstedet er en del af, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende.

Det fremgår imidlertid også af SEL § 2, stk. 2, at hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, og denne overenskomsts artikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formuleret i overensstemmelse med SEL § 2, stk. 2, 1. pkt., skal indkomsten i driftsstedet i stedet opgøres i overensstemmelse med den pågældende artikel. Det vil i praksis sige alle de overenskomster, der er baseret på 2008 udgaven af OECD-modellen eller tidligere udgaver.

Der er foretaget en del ændringer i art. 7 og kommentarerne hertil såvel i 2008- som i 2010-OECD-modellen. I 2010-OECD-modellen er ændringerne så omfattende, at der er udarbejdet et nyt sæt kommentarer, mens OECD i 2008-OECD-modellen alene har foretaget præciseringer til den allerede eksisterende formulering.

Art. 7 i denne overenskomst svarer til OECD-modellens art. 7, stk. 1-3, 5 og 7 (som formuleret forud for 2008).

Stk. 1 fastslår den hovedregel, at fortjeneste ved erhvervsvirksomhed kun kan beskattes i den stat, hvori virksomheden er hjemmehørende, medmindre virksomheden udøves gennem et fast driftssted i den anden stat, kildestaten. Er dette tilfældet, kan kildestaten beskatte den fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted.

Stk. 2 fastslår, at der skal handles på armslængdevilkår i relation til alle transaktioner mellem et fast driftssted og andre dele af den koncern, som det faste driftssted tilhører, jf. også art. 9 og princippet i LL § 2. OECD har i 2008 udgivet rapporten »Attribution of Profits to Permanent Establishments«. Rapporten findes også i en opdateret udgave med samme navn, som er udgivet i 2010. Begge rapporter er tilgængelige på OECD's hjemmeside, www.OECD.org. Rapporten indeholder ifølge OECD en bedre metode end hidtil anvendt til at fordele fortjenesten mellem hovedkontoret og det faste driftssted.

Efter stk. 2 skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det faste driftssted tages udgangspunkt i en direkte opgørelsesmetode ud fra et grundlæggende princip om, at det faste driftssted udgør en selvstændig enhed. Normalt vil regnskaberne for det faste driftssted blive anvendt som grundlag for dets indkomstopgørelse, men den særlige model omtalt i førnævnte OECD-rapport kan være nødvendig at anvende, for at sikre, at indkomsten er opgjort på armslængdevilkår. Stk. 3 angiver retningslinjer for, hvilke udgifter der indgår i driftsstedets indkomstopgørelse.

Overenskomster, der er baseret på 2008-OECD-modellen eller tidligere modeller – herunder overenskomsten mellem Danmark og Storbritannien – indeholder i stk. 3 en bestemmelse, hvorefter det ved indkomstansættelsen af et fast driftsstedes fortjeneste skal være tilladt at fradrage udgifter, som er afholdt til gavn for det faste driftssted, herunder udgifter til ledelse og almindelig administration i øvrigt, hvad enten de afholdes i den stat, hvor det faste driftssted er eller andre steder. Det fremgår af den ovennævnte 2008-rapport fra OECD, at hensigten med dette stk. 3 oprindeligt var at tydeliggøre, at stk. 2 krævede, at udgifter, afholdt direkte eller indirekte til fordel for et fast driftssted, skulle tages i betragtning ved fastsættelsen af det faste driftsstedes fortjeneste, selvom disse udgifter var blevet afholdt uden for den stat, hvori det faste driftssted var beliggende.

Bestemmelsen blev imidlertid undertiden læst således, at den begrænsede fradraget for udgifter, der indirekte var afholdt til fordel for det faste driftssted, til de aktuelle udgifter. Dette var især tilfældet med hensyn til generelle og administrative udgifter, hvilket udtrykkeligt var nævnt i stykket. I den tidligere version af stk. 2, således som den var fortolket i kommentaren, var dette generelt ikke et problem, da en andel af foretagendets generelle og administrative udgifter almindeligvis kun kunne allokere til et fast driftssted med det faktiske omkostningsbeløb.

Stk. 2, som den er formuleret i overenskomster, der bygger på 2010-modellen, eller nyere modeller (dvs. ikke overenskomsten mellem Danmark og Storbritannien), er formuleret således, at den kræver anvendelse af en armslængdeprissættelse af de overførsler, gennem hvilke en del af foretagendet udøver funktioner til fordel for det faste driftssted (f.eks. gennem ydelse af bistand til daglig ledelse eller lign.).

Se TfS 1999, 128 LSR, der tillod et selskab, der havde fast driftssted på den danske kontinentalsokkel efter art. 28a i overenskomsten, at fradrage omkostninger i den danske skattepligtige indkomst til drift af et skib også for den periode, hvor skibet ikke opererede på den danske kontinentalsokkel, i det omfang, udgifterne var direkte knyttet til udførelsen af den danske kontrakt og dermed det danske faste driftssted.

OECD-modellens art. 7, stk. 4, er udeladt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Dette kan være til hinder for, at britiske forsikringssselskabers filialer i Danmark beskattes efter SEL § 12, stk. 3. Se SKDM 1985, s. 853. Endvidere er stk. 6 udeladt.

I stk. 5 anføres det, at såfremt der i indkomsten fra det faste driftssted indgår indkomst, der positivt er nævnt i andre af overenskomstens artikler, skal den pågældende indkomst beskattes efter disse andre regler.

Danmark har, som kildestat med begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte sådan indkomst i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og SEL § 2, stk. 1, litra a. Derimod indgår resultatet fra udenlandske faste driftssteder af danske foretagender ikke i foretagendets indkomstopgørelse uden for international sambeskatning, TfS 2006, 970 og 2007, 1107.

Fortjeneste, opnået ved salg eller anden afståelse af anlægsaktiver, der indgår i det faste driftssted, er ikke omfattet af art. 7, men omfattes i stedet af art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 7.

(8)

Artikel 8 Skibs- og luftfart

Art. 8, stk. 1-3, svarer stort set til OECD-modellens art. 8. Ved protokollen af den 15/10 1996 er art. 8 omskrevet og stk. 1 ændret i overensstemmelse med den ændrede definition af »international trafik«, jf. noterne til art. 3.

I de danske DBO'er omfatter artiklen ofte også fortjeneste ved containerleasing, som en international skibs- eller luftfartsvirksomhed oppebærer ved drift af supplerende eller lejlighedsvis karakter. Dette er også tilfældet for denne overenskomst, jf. stk. 2, litra b.

Ifølge art. 8, stk. 1, kan fortjeneste ved drift af skibe eller fly i international trafik kun beskattes i den stat, hvori foretagendet er hjemmehørende. Fordeelingen af beskatningsretten bliver dermed anderledes end den, der sker efter reglerne i art. 7, da der er tale om en borteliminering af fast driftsstedsprincippet, jf. art. 5 og art. 7, stk. 1. Den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende, er i medfør af art. 8 tildelt beskatningsretten til foretagendets globale indkomst fra drift af skibe og luftfartøjer i international trafik. Kildestaten vil således enten kunne beskatte hele nævnte globalindkomst, hvis foretagendet er hjemmehørende i kildestaten, eller slet ikke kunne beskatte nogen del af indkomsten, hvis foretagendet er hjemmehørende uden for kildestaten. Se i øvrigt TfS 1993, 475 DEP.

Såfremt et foretagende ud over drift af skibe og fly i international trafik også driver anden erhvervsvirksomhed, bliver denne anden virksomhed beskattet efter art. 5 og art. 7. Kommentarerne nr. 20 og 21 til art. 8 i OECD-modellen redegør for nogle af de problemstillinger, der kan opstå, når indkomst skal fordeles mellem almindelig virksomhed og virksomhed i form af international trafik.

Udtrykket »international trafik« er defineret i art. 3, stk. 1, litra i. Artiklen omhandler først og fremmest fortjeneste, som foretagendet har opnået ved transport af passagerer eller gods. Bestemmelsen omhandler dog også fortjenester på aktiviteter, som efter deres karakter har nær tilknytning til foretagendets transport af passagerer eller gods. Følgende hjælpevirksomheder anses efter OECD-kommentaren også for omfattet af bestemmelsen:

- salg af billetter på andre foretagenders vegne
- drift af busforbindelse mellem en by og dens lufthavn
- reklame og kommerciel propaganda
- lastbiltransport af varer mellem et lager og en havn eller lufthavn
- containerleasing af supplerende eller lejlighedsvis karakter i forhold til foretagendets internationale skibs- og luftfartsvirksomhed
- drift af et hotel udelukkende med det formål at yde overnatningsmulighed for transitpassagerer, hvis omkostningerne ved sådan service er indbefattet i billetprisen.

Af kommentarerne fremgår også, at følgende aktiviteter ikke indgår i bestemmelsen: Fortjeneste ved fiskeri, sandsugning og bugsering er ikke omfattet af modeloverenskomstens art. 8, medmindre parterne indsætter en særlig bestemmelse om det i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Se pkt. 17.1. i kommentaren til art. 8. Danmark medtager ikke sådanne særlige bestemmelser i sine overenskomster. Se SKM2004.117.ØL/TfS 2004, 312 om fiskeri.

Efter stk. 2, som ikke findes i OECD-modellen, kan fortjeneste ved international trafik også omfatte fortjeneste ved bareboat-charter af skibe og luftfartøjer samt fortjeneste ved brug og udleje af containere, hvis udlejen er knyttet til driften af skibe og luftfartøjer i international skibs- og luftfart.

Overenskomstens art. 8, stk. 3, fastslår, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 også finder anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i konsortier m.v. Bestemmelsen svarer til modellens art. 8, stk. 4.

Der findes en særlig bestemmelse i stk. 4, som bl.a. regulerer beskatningen for Scandinavian Airlines. Danmark har i OECD-kommentarerne forbeholdt sig retten til at indsætte denne særlige bestemmelse vedrørende SAS. Danmark kan dog kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i dette selskab.

Overenskomsten indeholder ikke bestemmelser om transport ad indre vandveje samt transport ad jernbane eller landevej, og indkomst fra sådan virksomhed vil blive beskattet efter de regler, der gælder for beskatning af erhvervsindkomst. Se hertil kommentar nr. 26 til OECD-modellens art. 8.

Fortjeneste opnået ved salg eller anden afståelse af skibe eller fly, der anvendes i international trafik, er ikke omfattet af art. 8, men af art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 8.

(9)

Artikel 9 Indbyrdes forbundne foretagender

Art. 9 svarer stort set til modellens art. 9. Artiklen vedrører transfer pricing, det vil sige prisfastsættelse – eller rettere justering af prisfastsættelse – af grænseoverskridende, concernintern handel.

Artiklen fastslår, at såfremt såkaldt forbundne foretagender indbyrdes aftaler eller fastsætter vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt i en lignende situation, kan hver stats skattemyndigheder regulere den heraf flydende fortjeneste, som om der havde været handlet på almindelige markedsvilkår. Den stat, der foretager den første regulering (almindeligvis en indkomstforhøjelse), har dermed foretaget det, som teknisk set betegnes som den primære regulering.

Det princip, der anvendes ved skattemyndighedernes eventuelle regulering af indkomsten, betegnes som armslængdeprincippet.

Armslængdeprincippet anvendes nationalt i bl.a. LL § 2, stk. 1. Anvendelsesområdet for art. 9, stk. 1, er dog bredere end den nationale hjemmel, idet artiklens stk. 1 definerer forbundne foretagender som alle situationer, hvori et foretagende eller personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, i kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden stat eller i begge stater. Den nationale hjemmel i LL § 2, stk. 1, forudsætter derimod direkte eller indirekte kontrol af mere end 50 pct. af kapitalen eller stemmerne, for at der kan ske en regulering af fortjenesten.

Artiklens stk. 2 vedrører den såkaldt korresponderende regulering af fortjenester reguleret i henhold til stk. 1. Såfremt den ene stats skattemyndigheder har forhøjet indkomsten hos foretagendet i denne stat, vil foretagendet sædvanligvis anmode skattemyndighederne i den anden stat om at få foretaget en modsvarende nedsættelse af indkomsten dér, således at armslængdeprincippet finder anvendelse for begge de forbundne foretagender. Ifølge LL § 2, stk. 6, er det en forudsætning for at kunne foretage en sådan regulering, i praksis betegnet som en korresponderende regulering, her i landet, at der er sket en hertil svarende forhøjelse af skatteansættelsen i udlandet – enten hos et koncernforbundet selskab eller i forholdet mellem hovedkontor/filial. Den korresponderende regulering forudsætter i øvrigt, at de to staters skattemyndigheder er enige om opgørelsen af indkomsterne efter armslængdeprincippet. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en ændret indkomstansættelse mellem de to staters skattemyndigheder, vil sagen skulle løses efter mutual agreement-bestemmelsen i art. 24.

Da Storbritannien ikke længere er medlem af EU, vil en dobbeltbeskatning vedrørende transfer pricing ikke kunne løses efter reglerne i EF-Voldgiftskonventionen.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 9.

(10)

Artikel 10 Udbytte

Hovedreglen er den, at beskatningsretten til udbytter er fordelt mellem bopælsstaten og kildestaten. I praksis betyder nationale regler imidlertid, at såfremt udbyttemodtageren er et selskab, vil der i mange tilfælde alligevel være skattefrihed for betaleren af udbytterne. Det er den såkaldt retmæssige ejer af udbytterne, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele. Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssige ejere. Det samme gælder et conduitselskab (»gennemstrømningsenhed«) eller såkaldte fiduciaries, som er personer, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »beneficiary«, som er en anden end den formelle ejer.

Begrebet beneficial owner er beskrevet i de opdaterede kommentarer til 2014-modellen. I dansk ret er der ikke altid overensstemmelse med retmæssig ejer og rette indkomstmotager. Det bør dog bemærkes, at der fortsat ikke findes en endelig definition af, hvad der skal forstås ved begrebet beneficial owner og OECD-kommentarerne giver kun i begrænset omfang bidrag hertil. Med 2003-opdateringen af modellen blev OECD-kommentarerne til begrebet beneficial ownership ændret. Det nærmere indhold af begrebet har siden 2010 flere gange været prøvet i praksis, men Højesteret har endnu ikke haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. EU-domstolen afsagde i foråret 2019 præjudicielle kendelser i en række sager (sag C-115/16, sag C-116/16, sag C-117/16, sag C-118/16, sag C-119/16 og sag C-299/16) om forståelsen af begrebet. De materielle sager, der danner baggrund for de præjudicielle spørgsmål besvaret ved de nævnte kendelser fra EU-domstolen, verserer fortsat, hvorfor begrebets præcise indhold endnu ikke er endeligt fastlagt i dansk skatteret. EU-domstolens kendelser vedrører forståelsen af begrebet »beneficial owner« i relation til EU-lovgivningen, men denne forståelse vil være af stor betydning for anvendelsen af begrebet også i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af EU-lande.

Se i SKM2011.57.LSR (TfS 2011, 277), SKM2012.26.LSR (TfS 2012, 126), SKM2012.121.ØLR (TfS 2012, 182) (ISS-sagen) og SKM2015.805.SR (TfS 2016, 72).

Se også skatteomgængelsesklausulen i LL § 3.

Art. 10 i denne overenskomst afviger fra OECD-modellens art. 10.

Art. 10, stk. 1, fastslår, at udbytte kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, hvad enten modtageren er en fysisk eller juridisk person. Bestemmelsen svarer til modellens art. 10, stk. 1. Reglerne om skattepligt af udbytter og udlodninger fremgår af LL § 16 A. For selskaber er der særlige fritagelsesregler for udbytter i SEL § 13. Den begrænsede skattepligt omfatter også maskeret udbytte. Skatteministeren har besluttet, at der ikke skal ske

indeholdelse af udbytteskat, når der opnås dispensation fra udbyttebeskatningen efter LL § 16 A, stk. 3, nr. 2, jf. TfS 1992, s. 1013.

Efter overenskomstens art. 10, stk. 2, kan udbyttet i visse tilfælde tillige beskattes i kildestaten (den stat, hvori det udbetalende selskab har hjemme). Den almindeligt gældende regel er ifølge KSL § 65 den, at selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2e, 2h, 4 og 5a, i forbindelse med udlodning af udbytte sædvanligvis skal indeholdes 27 pct. i udbytteskat. Udbetales udbytte fra et dansk selskab til et selskab hjemmehørende i Storbritannien, og er der tale om moder-/datterselskabsforhold i overenskomstens forstand (dvs. at modtageren af udbyttet, moderselskabet i Storbritannien, er et selskab, der direkte eller indirekte behersker mindst 25 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet), er Danmark i medfør af overenskomstens art. 10, stk. 2, litra b, imidlertid ikke berettiget til at indeholde udbytteskat.

I andre tilfælde kan der efter overenskomsten indeholdes op til 15 pct.

Reglerne i overenskomsten skal imidlertid altid sammenholdes med de rent nationale danske regler om beskatning af udbytter. Såfremt udbetaling af udbytter allerede er skattefrie efter nationale regler, er skattefriheden i overenskomsten uden selvstændig betydning. Omvendt vil overenskomsten finde anvendelse, hvis den stiller den skattepligtige gunstigere end de rent nationale regler. Se KSL § 65, stk. 4, og BEK nr. 2104 af den 23/11 2021, § 30.

Det bemærkes, at den begrænsede skattepligt ikke omfatter udbytte af datterselskabsaktier, jf. ABL § 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes enten efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende.

Den begrænsede skattepligt omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 B, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 4. pkt.

Den begrænsede skattepligt omfatter heller ikke udbytte, som opbevares af deltagere i moderselskaber, der er optaget på listen over de selskaber, der er omhandlet i art. 2, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder/og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, men som ved beskatningen her i landet anses for at være transparente enheder. Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende her i landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, om skattefrihed for datterselskabsudbytter skal fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, at udbyttebetalingen er dækket af overenskomsten. Det vil sige, at der skal ske nedsættelse (eller frafald) af den danske beskatning, uanset om den danske beskatning er højere eller lavere end satsen fastsat i overenskomsten. Dette betyder, at udbyttebetalinger fra et datterselskab i Danmark, til et moderselskab, der er hjemmehørende i et land som f.eks. Brasilien eller Kenya, hvor der er aftalt en kildeskattesats for datterselskabsudbytter, der er højere end 22 pct. vil være omfattet af skattefriheden i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, selvom der ikke konkret sker »nedsættelse« af den danske beskatning som følge af overenskomsten.

Et udenlandsk moderselskab vil derfor kunne modtage skattefri udbytter fra Danmark, når det er retmæssig ejer af udbyttet, og udbyttebetalingen er dækket af overenskomsten, selvom Danmark i henhold til overenskomsten har ret til at indeholde skat, der overstiger den aktuelle danske skattesats af udbytterne, og overenskomsten således ikke kræver reduktion af den danske beskatning.

For meget indeholdt udbytteskat tilbagesøges digitalt via skat.dk under »Ansøgning om refusion af udbytteskat«.

Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk udbytteskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet

SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbage-søgningsanmodning modtager efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteyder-nes krav på refusion af kildeskat er undergivet en 3-årig forældelse.

Stk. 3 svarer indholdsmæssigt til OECD-modellen og definerer udbyttebegrebet, se beneficiar SKM2005.461.ØLR/TfS 2005, 987, SKM2010.141.SR/TfS 2010, 404 og SKM2010.140.SR/TfS 2010, 405. Storbritannien tilslutter sig ikke OECD-kommentarernes pkt. 24. I henhold til britisk lovgivning behan-dles visse rentebetalinger som udlodninger og er derfor omfattet af definitionen af udbytte. Danmark og Storbritannien har ved gensidig forhandling aftalt beskatningsretten til beløb, der i Danmark blev anset for renter og i Storbri-tannien for udbytte, jf. TfS 1994, 536. Danmark forbeholder sig i OECD-kommentarerne retten til i visse tilfælde at anse salgsprisen, der hidrører fra salg af aktier, for at være udbytte omfattet af art. 10.

Stk. 4 svarer til OECD-modellen. Ifølge stk. 4 finder reglerne om den begræn-sede udbytteskat i art. 10, stk. 2, ikke anvendelse på udbytte, der indgår i et fast driftssted eller fast sted i kildestaten, såfremt aktiebesiddelsen har direkte forbindelse med det faste driftssted eller det faste sted. Udbyttet behandles i stedet efter reglerne i art. 7 om fast driftssted eller art. 14 om fast sted.

Stk. 5 indeholder et forbud imod, at den ene af overenskomststaterne beskatter udbytte, som udbetales af et selskab hjemmehørende i den anden overenskomststat, under påberåbelse af, at hovedparten af selskabets fortje-neste er opnået ved udøvelse af aktivitet i den førstnævnte stat. Bestemmelsen er selvfølgelig ikke til hinder for, at udbytte, der modtages af aktionærer i førstnævnte stat, beskattes dér. Reglen skal ses på baggrund af det faktum, at visse stater ikke blot beskatter udlodninger fra dér hjemmehørende selska-ber, men også udlodninger fra ikke-hjemmehørende selskaber, såfremt udlod-ningerne kan henføres til fortjenester, der er erhvervet på deres territorium. Bestemmelsen svarer til OECD-modellens art. 10, stk. 5.

Stk. 6 indeholder en ny antimisbrugsregel, som skal hindre, at reglerne om nedsat kildestatsbeskatning af udbytte udnyttes af personer eller selskaber, der er hjemmehørende i tredjestater. Stk. 6 medfører derfor, at kildestaten ikke skal nedsætte eller frafalde sin beskatning, som aftalt i stk. 2, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene med aktierne at få fordel af art. 10.

Storbritannien har tilkendegivet, at Storbritannien agter at bruge den nye regel i tilfælde, hvor en aktionær i en tredjestat uden en dobbeltbeskatningsove-renskomst med Storbritannien har et dansk selskab, hvis hovedformålet med det danske selskab, eller et af dette selskabs hovedformål, er at eje aktier i et selskab i Storbritannien.

I en noteveksling til protokollen af den 15/10 1996 er det aftalt, at når en stat anvender anti-misbrugsreglen, skal den underrette den anden stat herom.

I medfør af KSL § 65, stk. 5, skal der ikke indeholdes udbytteskat, når mod-tageren er et selskab hjemmehørende i udlandet, der ikke er begrænset skat-tepligt af udbyttet i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra c. Det er en forudsætning for fritagelse for indeholdelse af udbytteskat, at der afgives en udbytteattest. I den modsatte situation, hvor udbyttedtageren er hjemmehørende i Dan-mark, skal der fra Storbritannien rekvireres en tilsvarende blanket, og den skal attesteres af Skattestyrelsen, Betaling og Regnskab, Postboks 60, 2630 Høje Tåstrup. De britiske skattemyndigheder har ifølge TfS 2005, 616 oplyst ved brev til Skatteministeriet af den antik 17/6 2005, at der er udarbejdet to blanketter, der skal anvendes, når danske fysiske eller juridiske personer skal søge om lempelse eller refusion af britisk kildeskat. Blanketterne har beteg-nelserne DT/Individual og DT/Company. Blanketterne med tilhørende vej-ledning kan downloades fra internettet på HM Revenue and Customs hjem-meside, men kan også rekvireres trykt hos de britiske skattemyndigheder. Attestationen skal anvendes over for de britiske myndigheder til at dokumen-tere, at udbyttedtageren skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark.

Bemærk, at Skatteministeriet i TfS 2000, 394 har udtalt, at skattemyndighe-derne på begæring også skal foretage attestation for pensionskasser og udlod-dende investeringsforeninger, uanset at de er skattefritaget efter SEL § 3.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 10.

(11)

Artikel 11 Renter

Art. 11 regulerer de samme forhold som OECD-modellens art. 11, det vil sige fordelingen af beskatningen af renteindtægter.

Det er den såkaldt retmæssige ejer af renterne, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele. Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssige ejere, det samme gælder et conduit-selskab (»gennemstrømningselskab«) eller såkaldte fiduciaries, som er per-soner, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »bene-ficiary«, der ikke er den formelle ejer. Begrebet beneficial owner er beskrevet i de opdaterede kommentarer til 2014-modellen. I dansk ret er der ikke altid overensstemmelse med retmæssig ejer og rette indkomstmodtager. Det bør dog bemærkes, at der fortsat ikke findes en endelig definition af, hvad der skal forstås ved begrebet beneficial owner, og OECD-kommentarerne giver kun i begrænset omfang bidrag hertil. Med 2003-opdateringen af modellen blev OECD-kommentarerne til begrebet beneficial ownership ændret. Det nærmere indhold af begrebet har siden 2010 flere gange været prøvet i praksis, men Højesteret har endnu ikke haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. EU-domstolen afsagde i foråret 2019 præjudicielle kendelser i en række sager (sag C-115/16, sag C-116/16, sag C-117/16, sag C-118/16, sag C-119/16 og sag C-299/16) kendelse om forståelsen af begrebet. De materielle sager, der danner baggrund for de præjudicielle spørgsmål besvaret ved de nævnte kendelser fra EU-domstolen, verserer fortsat, hvorfor begrebet præcise indhold endnu ikke er endeligt fastlagt i dansk skatteret. EU-domsto-lens kendelser vedrører forståelsen af begrebet ”beneficial owner” i relation til EU-lovgivningen, men denne forståelse vil være af stor betydning for an-vendelsen af begrebet også i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af EU-lande.

Se i SKM2011.57.LSR (TfS 2011, 277), SKM2012.26.LSR (TfS 2012, 126), SKM2012.121.ØLR (TfS 2012, 182) (ISS-sagen) og SKM2015.805.SR (TfS 2016, 72) om beneficial owner-begrebet.

Se også skatteomgængelsesklausulen i LL § 3.

Art. 11, stk. 1, svarer til OECD-modellen, hvorefter renter kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende.

Det bemærkes, at der i Danmark (hvis renterne udbetales fra Danmark) ikke er hjemmel til kildebeskatning af renter, som udbetales til fysiske personer uden for Danmark. Med implementeringen af rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF) i dansk ret er der blevet etableret en udvidet adgang til at be-skatte renter udbetalt til udenlandske, begrænset skattepligtige selskaber, jf. SEL § 2, stk. 1, litra d. Denne udvidede, begrænsede skattepligt for juridiske personer omfatter imidlertid ikke tilfælde, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatnings-overenskomst med, og dermed er 22 pct.-beskatningen i SEL § 2, stk. 1, litra d, uden betydning for rentebetalinger mellem Danmark og Storbritannien. Da Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Storbri-tannien, skal der ikke indeholdes renteskat af begrænset skattepligtige ren-teudbetalinger fra Danmark til Storbritannien, og da der ikke er pligt til at indeholde en sådan renteskat, skal der heller ikke ske indberetning via blanket 06.026.

De britiske skattemyndigheder har ifølge SKM2005.303.TTS oplyst ved brev til Skatteministeriet af den 17. juni 2005, at der er lavet to nye blanketter, der skal anvendes, når danske fysiske eller juridiske personer skal søge om lempelse eller refusion af britisk kildeskat. Blanketterne har betegnelserne DT/Individual og DT/Company. Blanketterne med tilhørende vejledning kan downloades fra internettet på HM Revenue and Customs hjemmesi-de (se indledning ovenfor), men kan også rekvireres trykt hos de britiske skattemyn-digheder.

Art. 11, stk. 2, definerer, hvad der forstås ved renter. Artiklen svarer til mo-dellens art. 11, stk. 3.

Såfremt der indgår renter i indkomsten af et fast driftssted i kildestaten, og den fordring, der ligger til grund for renteindtægten, har direkte forbindelse med det faste driftssted, skal sådanne renter efter art. 11, stk. 3, som svarer

til OECD-modellens art. 11, stk. 4, beskattes som fortjeneste indvundet ved udøvelse af erhvervsvirksomhed.

Art. 11, stk. 4, svarer til OECD-modellens art. 11, stk. 6. Hvis der er en særlig forbindelse mellem debitor og kreditor, eller mellem dem begge og tredjemand, og der som følge heraf er aftalt for høj en rente i gældsforholdet, skal bestemmelserne i denne artikel kun finde anvendelse på det reelle rentebeløb. Det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med den indkomsttype, det kvalificeres som.

Stk. 5 findes ikke i modellen. Bestemmelsen medfører, at de danske skattemyndigheder ikke er forpligtet til at behandle renter, som er betalt af et selskab i Storbritannien, og som de britiske skattemyndigheder betragter som (maskeret) udbytte, som udbytte. Der henvises til Storbritanniens kommentarer til bemærkningerne til modellens art. 10 og art. 11.

Ved protokollen af den 15/10 1996 er der indsat en ny anti-misbrugsregel i stk. 6 til afløsning af de anti-misbrugsregler, der blev indsat ved protokollen af 1/7 1991. Den nuværende anti-misbrugsregel svarer til anti-misbrugsreglen for udbytte, jf. noterne til art. 10. Den nationale danske hjemmel til at beskatte renter fremgår af SEL § 2, stk. 1, litra d. Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk renteskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsanmodning modtager efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteydernes krav på refusion af kildeskat er undergivet en 3-årig forældelse.

Skatteministeriet har i TfS 2000, 394 udtalt, at danske skattemyndigheder på begæring skal attestere, at pensionskasser og udloddende investeringsforeninger, der tilbagesøger for meget indeholdt renteskat i udlandet, er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, uanset de er skattefritaget efter SEL § 3.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 11.

(12)

Artikel 12 Royalties

Art. 12, stk. 1 fastslår, at såfremt den retmæssige ejer af en royalty er hjemmehørende i den anden stat, tilkommer beskatningsretten til royalty alene denne stat (modtagerens bopælsstat) og dermed ikke kildestaten.

Det er den såkaldt retmæssige ejer af royalties, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele. Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssige ejere, det samme gælder et konduitselskab (»gennemstrømningsenheder«) eller såkaldte fiduciaries, som er personer, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »beneficiary«, der ikke er formel ejer. Begrebet beneficial owner er beskrevet i de opdaterede kommentarer til 2014-modellen. I dansk ret er der ikke altid overensstemmelse med retmæssig ejer og rette indkomstmotager. Det bør dog bemærkes, at der fortsat ikke findes en endelig definition af, hvad der skal forstås ved begrebet beneficial owner, og OECD-kommentarerne giver kun i begrænset omfang bidrag hertil. Med 2003-opdateringen af modellen blev OECD-kommentarerne til begrebet beneficial ownership ændret. Det nærmere indhold af begrebet har siden 2010 flere gange været prøvet i praksis, men Højesteret har endnu ikke haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. EU-domstolen afsagde i foråret 2019 præjudicielle kendelser i en række sager (sag C-115/16, sag C-116/16, sag C-117/16, sag C-118/16, sag C-119/16 og sag C-299/16) kendelse om forståelsen af begrebet. De materielle sager, der danner baggrund for de præjudicielle spørgsmål besvaret ved de nævnte kendelser fra EU-domstolen, verserer fortsat, hvorfor begrebets præcise indhold endnu ikke er endeligt fastlagt i dansk skatteret. EU-domstolens kendelser vedrører forståelsen af begrebet »beneficial owner« i relation til EU-lovgivningen, men denne forståelse vil være af stor betydning for anvendelsen af begrebet også i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af EU-lande.

Se i SKM2011.57.LSR (TfS 2011, 277), SKM2012.26.LSR (TfS 2012, 126), SKM2012.121.ØLR (TfS 2012, 182) (ISS-sagen) og SKM2015.805.SR (TfS 2016, 72) om beneficial owner.

Se også skatteomgængelsesklausulen i LL § 3.

Art. 12 svarer til OECD-modellen, så royalties som hovedregel kun kan beskattes i den stat, hvor den retmæssige ejer er hjemmehørende, medmindre reglerne i stk. 3 (om fast driftssted), stk. 5 (anti-misbrug), eller art. 28, stk. 1 (subsidiær beskatningsret), kan anvendes. Ved protokollen af den 15/10 1996 er art. 12, stk. 1, præciseret, så den kun anvendes på royalties, der stammer fra en af de to stater.

Hvis Danmark er kildestat, skal der efter national dansk ret sædvanligvis indeholdes en kildeskat på 22 pct., jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 8, eller SEL § 2, stk. 1, litra g, jf. KSL § 65 C. Med henblik på refusion af for meget indeholdt dansk royaltyskat kan blanket 06.015, »Royaltyskat«, kan hentes Skatteforvaltningens hjemmeside. Blanketten skal attesteres af myndighederne i Storbritannien. Myndighederne i Storbritannien skal attestere for, at modtageren er hjemmehørende i Storbritannien, og at udbetalingerne er skattepligtige dertil. Efter denne attestation kan blanketten indsendes digitalt til Skattestyrelsen, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt indeholdelse af royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige, jf. § 2 i BEK nr. 1442 af den 20/12 2005, og den her i landet for meget tilbageholdte royaltyskat kan tilbagebetales. Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk royaltyskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsanmodning modtager efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteydernes krav på refusion af kildeskat er undergivet en 3-årig forældelse. Såfremt der ved udbetalingen/godskrivningen allerede foreligger en attesteret blanket 06.015 (se lige ovenfor), og bopæls- og skattepligtsforhold for den/de pågældende modtagere er uændrede, skal indeholdelsen af dansk royaltyskat alene ske med 22 pct. Efter KSL § 66 A skal der i forbindelse med enhver udbetaling/godskrivning af royaltyskat her fra landet ske en indberetning til skattemyndighederne (blanket 06.013), der i dag er en elektronisk blanket. I den modsatte situation, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende i Danmark, skal der fra Storbritannien rekvireres en tilsvarende blanket, og den skal attesteres af Skattestyrelsen, Betaling og Regnskab, Postboks 60, 2630 Høje Tåstrup. Attestationen skal anvendes over for myndighederne i Storbritannien til at dokumentere, at royaltymodtageren skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark.

De britiske skattemyndigheder har ifølge TfS 2005, 616 oplyst ved brev til Skatteministeriet af den 17. juni 2005, at der er udarbejdet to blanketter, der skal anvendes, når danske fysiske eller juridiske personer skal søge om lempelse eller refusion af britisk kildeskat. Blanketterne har betegnelserne DT/Individual og DT/Company. Blanketterne med tilhørende vejledning kan downloades fra internettet på HM Revenue og Customs hjemmeside, men kan også rekvireres trykt hos de britiske skattemyndigheder.

Begrebet royalties er defineret i stk. 2. Herefter er leasingbetalinger for eksempel ikke omfattet af royaltybegrebet.

Royalties omfatter ifølge stk. 2 betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde herunder spillefilm og, specielt for denne overenskomst er også nævnt film samt bånd til TV- eller radioudsendelser, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer. I kommentarerne til er det nævnt, at ved betaling for overførsel af den fulde ejendomsret til et af de nævnte formuegoder, er der ikke tale om betaling for anvendelse af, men betaling for erhvervelse/afståelse af royalty, og dermed er det en art. 7-situation. Tilsvarende er betaling for at opnå eneretten til at sælge et produkt/udføre en tjenesteydelse ikke royalty, da betalingerne ikke er erlagt for anvendelsen af, eller for retten til at anvende et formuegode, der er omfattet af definitionen af royalty. Også her skal betalingerne henføres under art. 7. Indgå-

ede aftaler om levering af knowhow kan være vanskelige at skelne fra aftaler om levering af tjenesteydelser, hvor den, der leverer ydelsen bare bruger sin egen professionelle viden, men ikke overdrager brugsretten til den. Betaling for knowhow er omfattet af modellens art. 12, mens betaling for tjenesteydelser er omfattet af art. 7. Se pkt. 11-11.5 i kommentaren til modellens art. 12. Det er vigtigt at holde sig for øje, at den nationale beskatningshjemmel i KSL § 2, stk. 1, nr. 8, og SEL § 2, stk. 1, litra g, i modsætning til overenskomstens art. 12, ikke omfatter anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, såsom f.eks. forfatterroyalty samt royalty for brug af musik, spillefilm m.v., ligesom den nationale danske beskatningshjemmel heller ikke omfatter anvendelse af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Det bemærkes, at når der ikke er national hjemmel til at beskatte en given type betalinger som royalties, er det uden betydning, om den pågældende overenskomst indeholder en bestemmelse om kildeskatter af royalties.

En særlig problemstilling består i kvalificeringen af betalinger, der modtages som vederlag for computer-software. Stort set alle OECD-lande beskytter software under copyright-lovgivningen.

Det, der skal sondres mellem, er på den ene side royalties og på den anden side betaling for varer.

Rettighedshaveren har som udgangspunkt eneret til:

- at fremstille eksemplarer af det ophavsretligt beskyttede værk,
- at gøre det beskyttede værk tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse.

Ønsker andre at opnå rettighedshaverens samtykke til at benytte det ophavsretsbeskyttede værk på en af de beskrevne måder, og sker denne benyttelse mod betaling, er der tale om royaltybetaling.

Bemærkningerne til OECD-modellens art. 12 nævner tre situationer, der er taget under overvejelse:

1. Hvor betalinger erlægges for en overførsel, der ikke omfatter samtlige rettigheder til den pågældende software. Et sådan tilfælde foreligger, når overdrageren er ophavsmanden til den pågældende software, og vedkommende har stillet en del af sine rettigheder til disposition for en anden person for at sætte denne i stand til at udvikle og udnytte den pågældende software kommercielt. I sådanne situationer synes vederlaget kun at kunne anses for royalty i meget begrænsede tilfælde.

2. Hvor vederlaget erlægges for afhændelsen af rettigheder, der er knyttet til den pågældende software. Der tænkes ikke på en fuldstændig afhændelse, men en omfattende men dog delvis overdragelse, der indebærer en udelukkende brugsret i et specifikt tidsrum eller inden for et afgrænset geografisk område;

- yderligere vederlag sat i forhold til brugen;
- vederlag i form af betydelig samlet sum.

Generelt set vil der i disse situationer være tale om erhvervsmæssig indkomst omfattet af art. 7.

3. Hvor betalinger erlægges i henhold til blandede kontrakter, eksempelvis salg af computerhardware med indbygget software og indrømmelser af retten til at bruge software, kombineret med ydelse af service. I sådanne situationer må kontrakten eventuelt deles op i de enkelte dele.

I henhold til stk. 3, der svarer til OECD-modellens stk. 3, finder bestemmelsen ikke anvendelse, såfremt den såkaldt retmæssige ejer af royaltyen driver erhvervsvirksomhed via et fast driftssted i kildestaten, og den rettighed, der ligger til grund for royaltybetalingerne, relaterer sig til dette faste driftssted. I så fald finder bestemmelserne i art. 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed anvendelse.

Stk. 4 gentager armslængdeprincippet fra art. 9. Såfremt der måtte være en særlig forbindelse, altså et interessefællesskab, mellem debitor og kreditor – og eventuelt tillige med en tredjemand – og dette interessefællesskab har manifesteret sig i en aftale om et højt royaltybeløb, skal art. 12 kun finde anvendelse på den del af royaltybetalingerne, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter. Det overskydende beløb skal herefter behandles alt efter, hvorledes det kvalificeres, jf. stk. 4.

Stk. 5 er indsat ved protokollen af den 15/10 1996 til afløsning af de anti-misbrugsregler, der blev indsat ved protokollen af den 1/7 1991. Den nuværende anti-misbrugsregel svarer til anti-misbrugsreglen for udbytte, jf. noterne til art. 10.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 12.

(13)

Artikel 13 Kapitalgevinster

Artiklen omhandler avance ved afhændelse af alle former for aktiver. Art. 13, stk. 1-3, svarer til OECD-modellen.

Stk. 1 svarer til modellens art. 13, stk. 1, og fastslår, at den stat, hvori den faste ejendom er beliggende, kan beskatte avance opnået ved afhændelse af den faste ejendom. Beskatningsretten omfatter også genvundne afskrivninger. Stk. 2 svarer til modellens art. 13, stk. 2. Fortjeneste opnået ved afhændelse af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted eller et fast sted, samt fortjeneste opnået ved afhændelse af selve det faste driftssted eller selve det faste sted, kan beskattes i den stat, hvor det faste driftssted henholdsvis det faste sted er beliggende (kildestaten).

Efter stk. 3 kan fortjeneste ved salg af skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, samt løsøre, der er knyttet til anvendelsen af disse aktiver, kun beskattes i den stat, hvori foretagendet er hjemmehørende. Ved protokollen af den 15/10 1996 blev stk. 3 ændret i overensstemmelse med ændringen af definitionen af »international trafik«, jf. noterne til art. 3. Desuden blev der indsat en udtrykkelig regel om SAS i stk. 3.

Stk. 4 er indsat ved protokollen af den 1/7 1991, hvorefter kapitalgevinster ved overdragelse af efterforsknings- eller udvindingsrettigheder kan beskattes i kildestaten. Tilsvarende gælder aktiver, som findes i kildestaten og benyttes i forbindelse med kulbrintevirksomhed, samt aktier, hvis underliggende værdi er efterforsknings- eller udvindingsrettigheder eller aktiver i forbindelse med kulbrintevirksomhed.

Endvidere er indsat en særregel i stk. 5, hvorefter kildestaten ikke må beskatte et foretagende i den anden stat af fortjeneste på aktiver omfattet af stk. 4, litra b som følge af, at den virksomhed, hvori aktiverne anvendes, ophører med at være skattepligtig i kildestaten.

Stk. 6 fastslår som en slags opsamlingsbestemmelse, at beskatningsretten til gevinst ved afståelse af alle andre aktiver end dem, der er nævnt i stk. 1-4, tilkommer bopælsstaten. Bestemmelsen svarer til OECD-modellens art. 13, stk. 5.

Danmark har taget forbehold til artiklen ved at forbeholde sig retten til at indsætte særlige bestemmelser om beskatningen ved afhændelse af formuegoder, der foretages af SAS, og ved ligesom Storbritannien at forbeholde sig retten til i en særskilt artikel at indsætte bestemmelser om beskatningen af formuegoder, der har tilknytning til offshore-efterforskning og dermed beslægtet virksomhed. Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 13.

(14)

Artikel 14 Frit erhverv

Artiklens stk. 1 svarer som udgangspunkt til OECD-modellens art. 14, stk. 1, som den var forfattet før 2000, dog med en væsentlig tilføjelse. Art. 14 er udgået af OECD-modellen ved revisionen i 2000. Dette afspejler blandt andet det faktum, at der ikke var tilsigtet forskelle mellem begreberne »fast driftssted«, som anvendt i art. 7, og »fast sted«, som anvendt i art. 14, eller mellem hvorledes fortjeneste og skat skulle beregnes i henholdsvis art. 7 og art. 14. Herefter vil udøvelse af frit (dvs. liberalt) erhverv som udgangspunkt blive beskattet i bopælsstaten. Ved frit erhverv forstås især selvstændig videnskabelig, litterær, uddannende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed inden for de liberale erhverv. Såfremt det liberale erhverv udøves gennem et såkaldt »fast sted«, kan den del af indkomsten, som kan henføres dertil, imidlertid beskattes i kildestaten. Begrebet »fast sted« er ikke defineret i selve overenskomsten eller i modellen, men det vil for eksempel omfatte en læges eller en tandlæges konsultationsværelse eller et arkitekt-, et advokat-, et ingeniør- eller et revisorkontor.

Ved protokollen af 1/7 1991 er art. 14, stk. 1, ændret således, at kildestaten ikke alene kan beskattes, hvis modtageren har et fast sted i denne stat, men også hvis han opholder sig i kildestaten i mere end 183 dage i en 12-månedersperiode.

Artiklens stk. 2 svarer til OECD-modellens art. 14, stk. 2, og det beskriver og eksemplificerer bestemmelsens anvendelsesområde. Der er tale om sådanne aktiviteter, som normalt vil blive betegnet som liberalt erhverv. Udelukket fra at være omfattet af bestemmelsen er således for eksempel industriel og handelsmæssig virksomhed, ligesom frit erhverv, der udøves i et ansættelsesforhold. For eksempel vil en læge, der er ansat som bedriftslæge på en virksomhed, ikke være omfattet.

Artiklens nærmere indhold er kommenteret i et svar fra skatteministeren i TfS 1990, 226 og i en artikel af Leif Weizman i TfS 1993, 334: »Fast driftssted« – »fast sted«, hvad er forskellen?«.

For at en person kan blive omfattet af art. 14, kræves det, at den pågældende efter danske nationale regler anses for at udøve selvstændig virksomhed vedrørende det specifikke arbejde, der udføres i landet.

Danmark har, ved begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og i SEL § 2, stk. 1, litra a.

(15)

Artikel 15 Personligt arbejde i tjenesteforhold

Art. 15 afviger fra OECD-modellens art. 15. Artiklen finder anvendelse på løn og andet vederlag, på feriegodtgørelse, på fratrædelsesgodtgørelser, på personalegoder og på aktieoptioner. Se BEK nr. 2104 af den 23/11 2021, kap. 5, samt SKM2006.507.SR/TfS 2006, 848 og SKM2010.50.SR/TfS 2010, 189 om aktieoptioner. I OECD-modellen er der i kommentarens pkt. 2.3-2.16 beskrevet, hvorledes der skal forholdes til diverse former for vederlag for personligt arbejde, når vederlaget først udbetales efter arbejdsforholdets ophør. Det bemærkes, at kildestatens beskatningsret er betinget af, at vederlaget relaterer sig til arbejde, der er udført i denne stat. Vederlag, der vedrører perioder, hvor lønmodtageren rent faktisk ikke arbejder, anses dog også for vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, idet det forudsættes, at vederlaget står i forbindelse med et ansættelsesforhold, der er omfattet af art. 15. Art. 15, stk. 1, fastsætter hovedreglen med hensyn til beskatning af indkomst ved personligt arbejde, nemlig, at sådan indkomst kan beskattes i den stat, hvori arbejdet faktisk er udført. Er arbejdet f.eks. udført i Danmark, og er personen hjemmehørende i Danmark, tilkommer beskatningsretten selvsagt alene Danmark. Er personen hjemmehørende i Danmark, men udfører han arbejde i Storbritannien, er udgangspunktet jf. art. 15, stk. 1, at beskatningsretten overgår fra Danmark til Storbritannien (Storbritannien bliver da kildestat). Det er i overensstemmelse med OECD-modellens art. 15, stk. 1.

Art. 15, stk. 2, indeholder i lighed med OECD-modellens art. 15, stk. 2, en undtagelse fra hovedreglen i stk. 1. Denne overenskomsts artikel 15, stk. 2, litra a og b, afviger dog fra OECD-modellen. Når en person, der er hjemmehørende i den ene stat, f.eks. Danmark, udfører arbejde i den anden stat, her Storbritannien (arbejdsstat = kildestat), vil Storbritannien, på trods af udgangspunktet i stk. 1, ikke være berettiget til at beskatte lønindkomsten, såfremt de 3 betingelser, der er anført i stk. 2, alle er opfyldte (og såfremt stk. 3 om arbejdsudleje ikke finder anvendelse). Beskatningen foretages da udelukkende i hjemmehørende staten, her Danmark. Betingelserne for, at beskatningsretten kun beskattes i Danmark, men ikke overgår til kildestaten, Storbritannien, er følgende: (a) arbejdstageren må ikke opholde sig i Storbritannien i flere end 183 dage i nogen 12-måneders periode, og i modsætning til OECD-modellen er det her ikke et krav, at perioden begynder eller slutter i det pågældende skatteår, SKM2001.26.LSR/TfS 2001, 160, (b) arbejdsvederlaget skal udbetales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i samme stat som arbejdstageren er (her forudsætningsvist Danmark), TfS 1994, 655 og SKM2002.610.ØLR/TfS 2002, 1054, der selv er hjemmehørende i Storbritannien, se TfS 1998, 652, SKM2001.454.LSR/TfS 2001, 884, SKM2002.55.LSR/TfS 2002, 311, SKM2004.53.LSR/TfS 2004, 200, SKM2005.411.DEP/TfS 2005, 842, SKM2006.733.SR/TfS 2007, 81 og SKM2009.226.BR/TfS 2008, 912 samt SKM2009.407.LSR/TfS 2009, 845, TfS 2006, 844 samt TfS 2007, 973 og (c) arbejdsvederlaget må heller ikke

udbetales af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i Storbritannien, TfS 1998, 439, SKM2002.454.LR/TfS 2002, 855, SKM2005.267.LSR/TfS 2005, 564, TfS 2006, 535 og SKM2014.39.SR/TfS 2014, 124. Af kommentarerne til antik modellen fremgår, at dage, i hvilke skatteyder måtte være hjemmehørende i arbejdsstaten, ikke skal medregnes ved opgørelsen af de 183 dage. Stk. 3 blev indført ved protokollen af den 1/7 1991 og vedrører arbejdsudleje. Reglen får især betydning i tilfælde, hvor en person fra den ene stat arbejder i den anden stat (arbejdsstaten) i en periode på mindre end 183 dage for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i arbejdsstaten. Begrænsningerne i arbejdsstatens ret til at beskatte løn gælder i fremtiden ikke i tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke har ansvaret for resultatet af arbejdet, og hvor arbejdstageren udfører arbejde i arbejdsstaten for en tredjeperson, som direkte eller indirekte fører tilsyn med, leder eller kontrollerer den måde, hvorpå arbejdet udføres. Se SKM2003.62.HR/TfS 2003, 222, SKM2008.401.ØLR/TfS 2008, 671, SKM2008.378.SR/TfS 2008, 802, SKM2008.444.SR/TfS 2008, 887, SKM2009.212.SR/TfS 2009, 581 og SKM2009.514.SR/TfS 2009, 973 samt SKM2010.241.SR/TfS 2010, 656.

Efter artiklens stk. 4, som blev ændret ved protokollen af den 15/10 1996, kan lønindkomst ved arbejde om bord på skibe i international trafik kun beskattes i den stat, hvor rederiet er hjemmehørende, dog forudsat, at lønnen er skattepligtig i denne stat, jf. stk. 5 nedenfor. Bestemmelsen har bl.a. betydning for britiske søfolk, der arbejder om bord på skibe indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Ansatte om bord på DIS-skibe aflønnes med en nettohyre, som ikke beskattes. Efter bestemmelsen vil Storbritannien ikke kunne beskatte de pågældende søfolk. DIS-indkomst anses således som skattepligtig i Danmark med virkning fra den 1/1 1989, jf. stk. 5.

Art. 15, stk. 4, 2. pkt., er en særbestemmelse vedrørende SAS. En hertil svarende bestemmelse findes ikke de nyeste overenskomster.

Art. 15, stk. 5, blev indsat ved protokollen af den 15/10 1996, hvorefter løn, som modtages for arbejde på et skib, indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister anses for at være skattepligtig i Danmark. Art. 15, stk. 4 og 5, medfører, at Storbritannien ikke kan beskatte britiske søfolk af hyre for arbejde på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister, uanset at Danmark ikke beskatter hyren. Efter ikrafttrædelsesbestemmelsen i artikel XI i protokollen af den 15/10 1996 har disse ny regler virkning for hyre, der modtages for arbejde den 1/1 1989 eller senere.

Danmark har, som kildestat med begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte lønindkomst i KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, vedrørende arbejdsudleje.

Storbritannien forbeholder sig i OECD-kommentarerne retten til i en særskilt artikel at indsætte bestemmelser om indkomst, der oppebæres i ansættelsesforhold, der står i forbindelse med offshore-eftersforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster samt virksomhed i tilknytning hertil.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 15.

(16)

Artikel 16 Bestyrelses honorarer

Art. 16 svarer til OECD-modellens art. 16.

Artiklen indebærer, at såfremt en fysisk person, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager honorar og/eller andre lignende vederlag som bestyrelsesmedlem i et selskab hjemmehørende i den anden stat (kildestaten), kan kildestaten beskattes honoraret. Ifølge overenskomstens tekst omfatter den også bestyrelsesvederlag modtaget af juridiske personer. I Danmark skal bestyrelsesmedlemmer dog være fysiske personer.

Udfører bestyrelsesmedlemmet andet arbejde for selskabet, vil honoraret for dette sædvanligvis være omfattet af art. 15 eller art. 7.

Bestemmelse omfatter ikke honorar eller vederlag for deltagelse i offentlige selskabers bestyrelser, udvalg, nævn, råd m.fl. Et sådant vederlag skal i stedet henføres under overenskomstens art. 19. Det er uafklaret, om bestemmelsen også omfatter vederlag, som oppebæres af et medlem af et selskabs tilsynsråd. Af kommentar nr. 3 til OECD-modellens art. 16 fremgår, at bestemmelsen kun finder anvendelse på bestyrelser, men ikke sammenlignelige selskabsorganer, medmindre andet er aftalt i overenskomsten. Se hertil Poul Erik Lytken

og Louise Dyrup Jensen: »Hvorfor Tilsynsråd?« i Signatur nr. 3, september 2013, s. 30ff.

Konkret er det i notevekslingen mellem Danmark og Japan vedrørende overenskomsten mellem disse to lande angivet, at art. 16 skal fortolkes som omfattende et medlem af et selskabs repræsentantskabsråd. I overensstemmelse hermed omfatter art. 16 antageligvis også medlemmer af et dansk tilsynsråd.

Bestemmelsen omfatter alene egentlige bestyrelsesmedlemmer. Medhjælperes vederlag omfattes af art. 15.

Vederlaget henføres til art. 16, uanset hvilken form der udbetales i (kontanter, frie goder m.v.). Se SKM2013.700.HR/TfS 2013, 630 om aktiekøberetter. Vederlag i form af aktieoptioner er kun omfattet af art. 16, indtil optionen udnyttes. Hvis aktierne bliver erhvervet, og hvis de senere afstås med fortjeneste, vil fortjenesten være omfattet af art. 13. I medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 2, er der også national hjemmel i Danmark til at beskatte et sådant vederlag, når Danmark er kildestat (ved begrænset skattepligt).

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 16.

(17)

Artikel 17 Kunstnere og sportsfolk

Art. 17, stk. 1 og 2, svarer i princippet til OECD-modellens art. 17. Herefter kan kildestaten (den stat, hvori aktiviteten udføres) beskatte en entertainers (indtil 2014-opdateringen af OECD-modellen benyttes udtrykket »kunstner« i stedet for »entertainer«) og en sportsudøvers vederlag, herunder også såfremt vederlaget tilfalder den anden end entertaineren selv, f.eks. et af ham behersket selskab. Det bemærkes, at art. 19 i denne overenskomst går forud for art. 17, det vil sige i tilfælde, hvor tjenesteydelserne er udført i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af staten, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed. Det bemærkes ligeledes, at det ikke er afgørende for beskatningsretten, om entertaineren eller sportsudøveren er lønmodtager eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed.

Art. 17 er en særrregel, der fraviger både art. 7 og art. 15.

Stk. 1 nævner eksempler på, hvad kunstnere kan være. Det er klart, at det omfatter teaterskuespillere, filmskuespillere og skuespillere i reklameindslag. Artiklen omfatter også indkomst, der er modtaget for virksomhed af politisk, social, religiøs eller velgørende art, hvis der er indeholdt et underholdningselement. Omvendt omfatter den ikke en foredragsholder eller det administrative og assisterende personale. Om beløbet udbetales direkte til kunstneren eller via en impresario er uden betydning for bestemmelsens anvendelse. Ud over honorarer for faktisk optræden modtager såvel kunstnere som sportsfolk ofte royalties. Almindeligvis vil andre artikler (typisk art. 12) finde anvendelse på beskatningen af royaltyen, når der ikke er nogen direkte forbindelse mellem royaltyindkomsten og en optræden. Reklame- og sponsorindtægter, der ikke kan knyttes direkte til en optræden, behandles efter art. 7 eller 15. Der er omtalt flere eksempler på dette i kommentarerne til artiklen.

Danmark har som kildestat ved begrænset skattepligt kun beskeden mulighed for at udnytte denne beskatningsret, da der efter national dansk ret først kan ske beskatning, såfremt det konkrete engagement har en sådan karakter, at der opstår et egentligt lønmodtagerforhold, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med KSL § 43, stk. 1.

Vederlag til offentligt ansatte entertainere og sportsfolk er ikke omfattet af denne bestemmelse, men derimod af art. 19, med mindre der er tale om udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed som nævnt i art. 19, stk. 3.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 17.

(18)

Artikel 18 Pensioner og livrenter

Art. 18 omhandler pensioner og lignende vederlag, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold. Bestemmelsen i denne overenskomst adskiller sig væsentligt fra OECD-modellens art. 18 om pensioner. Både løbende udbetalinger og sum-udbetalinger er omfattet af art. 18. Begrebet »pension« omfatter kun løbende udbetalinger, men sum-udbetalinger omfattes i stedet af udtrykket »andre lignende vederlag«. Afgift efter PBL er ikke omfattet af overenskomsterne, jf. SKDM 1977.41.45, men værditilvæksten

på en livsforsikring omfattet af PBL § 53 A må antages at være omfattet af art. 21.

Løbende ydelser, der ikke er pensioner, men som tjener samme forsørgelsesmæssige formål som en pension, er omfattet af modellens art. 18. Som eksempel kan nævnes en livrente udbetalt af et forsikringselskab. Der stilles ikke krav om, at ordningen skal være afdekket forsikringsmæssigt. Art. 18 omfatter også pensioner i forbindelse med tjenesteydelser, der ydes til en stat eller dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, når den pågældende myndighed driver erhvervsmæssig virksomhed som nævnt i art. 19, stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelser er omfattet af art. 15 eller art. 19 og dermed ikke af art. 18. Afgrænsningen mellem en fratrædelsesgodtgørelse og en pension kan i praksis være vanskelig at foretage.

Ved protokollen af den 15/10 1996 blev art. 18 helt omskrevet, således at kildestaten både kan beskatte sociale pensioner (som i 1980-overenskomsten) og private pensioner for fraflyttede personer. Den ny affattelse af art. 18 har virkning fra den 1/1 1998.

Efter art. 18, stk. 1, der afviger fra OECD-modellen, kan pensioner (og livrenter eller andre lignende vederlag) kun beskattes i modtagerens bopælsstat, dog forudsat at pensionen er skattepligtig i denne stat. Stk. 1 omfatter ikke alene pension i tilknytning til tidligere tjenesteforhold, men også udbetalinger fra private pensionsordninger.

Stk. 2 har en undtagelse fra stk. 1, for så vidt angår personer, som er fraflyttet fra kildestaten, og som modtager pension fra denne stat, således at kildestaten kan beskatte denne pension.

Efter stk. 2 kan Danmark altså beskatte pension fra en privat dansk pensionsordning, der udbetales til en person, som er flyttet fra Danmark til Storbritannien. Lov nr. 438 af den 10/6 1997 (om protokollen af 15/10 1996) har dog i § 2 en regel om nedsættelse af dansk skat, for så vidt angår personer, som allerede den 12/3 1997 var blevet hjemmehørende i Storbritannien og på det tidspunkt modtog udbetalinger fra en dansk privat pensionsordning. Nedsættelsen af dansk skat gælder kun, så længe disse personer ikke ændrer denne status. Hvis en person, der den 12/3 1997 var omfattet af § 2, flytter fra Storbritannien og senere tilbage til denne stat, vil den pågældende altså ikke længere være omfattet af § 2. De personer, der er omfattet af § 2, skal kun betale dansk skat af private pensionsudbetalinger i det omfang, udbetalingerne overstiger 200.000 kr. pr. år. De 200.000 kr. gives som et nedslag i den personlige og skattepligtige danske indkomst. For de tilfælde, hvor en persons danske private pension er under 200.000 kr., er der ikke regler om overførsel af den uudnyttede del af dette beløb til en evt. ægtefælle eller til et senere år. Det har ikke betydning, at en person, der er omfattet af § 2, senere får forhøjet den pension, som den pågældende allerede fik udbetalt inden den 12/3 1997. Hvis en person, der er omfattet af § 2, for så vidt angår udbetalinger fra en pensionsordning, senere modtager udbetalinger fra en anden pensionsordning, vil disse udbetalinger også være omfattet af § 2. Den pågældende skal i så fald kun betale dansk skat af udbetalingerne i det omfang, de samlet overstiger 200.000 kr.

Art. 18, stk. 3, medfører, at udbetalinger i henhold til en stats sociallovgivning kun kan beskattes i denne stat. Før ændringen ved protokollen af den 15/10 1996 bestemte stk. 3, at udbetalinger i henhold til en stats sociallovgivning kan beskattes i denne stat. For Danmarks vedkommende vedrører artiklen særligt beskatningsretten til folkepension, førtidspension og lignende, der udbetales til personer, som har bosat sig i Storbritannien.

I praksis kan der opstå tvivl om, hvad der betragtes som udbetalinger i henhold til sociallovgivningen; omfattet er i hvert fald folkepension, førtidspension og lignende. Der kan i øvrigt henvises til SKM2011.254.SKAT/TfS 2011, 446, beskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster, og den tidligere TfS 1998, 306 om samme emne. Se SKM2001.234.TS/TfS 2001, 584 (vedrører sociale ydelser), SKM2003.90.HR/TfS 2003, 221 og SKM2006.639.SR/TfS 2006, 1041.

ATP-udbetalinger er omfattet af art. 18 (tidligere privat ansættelse) eller artikel 19 (tidligere ansættelse i en stat, dens politiske underafdelinger eller lokal myndighed).

Beskatningsretten til tjenestemandspensioner reguleres af art. 19.

Stk. 4 definerer »livrenter«.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 18.

(19)

Artikel 19 Offentlige hverv

Art. 19 adskiller sig fra OECD-modellens art. 19.

Bestemmelserne i art. 19 fastlægger det princip, at løn og vederlag (herunder også personalegoder såsom fri bil, bolig og syge- eller livsforsikringsdækning) for arbejde i form af offentlige hverv, samt pension for tidligere udførelse af offentlige hverv (herunder tjenestemandspensioner), som altovervejende hovedregel kan beskattes i den stat, der udbetaler ydelserne. Den adskiller sig derved fra art. 15 og art. 18, som ellers ville være blevet anvendt. Omfattet er vederlag udbetalt af staten, regionerne og af kommunerne - og for pensioners vedkommende tillige af midler, som er tilvejebragt af staten, regionerne eller af kommunerne.

Bestemmelsen har betydning for f.eks. ambassadepersonale, men omfatter også DANIDA-udsendte, ph.d.-studerende udsendt til udenlandske uddannelsesinstitutioner, visse personer udsendt af Forsvarsministeriet m.fl.

Der er dog den særlige tilføjelse i denne overenskomsts art. 19, stk. 1, litra c, at vederlag, der betales til ansatte ved den danske ambassade i London, som ikke er statsborgere i Storbritannien, kun kan beskattes i Danmark. Dette gælder også for lokalt ansat personale, så længe disse ikke er statsborgere i Storbritannien.

Spørgsmålet er, hvornår en institution kan kvalificeres som værende en del af den offentlige forvaltning. Der kan ved vurderingen lægges vægt på forhold som:

- om institutionen er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og om lovgivningen må fortolkes således, at institutionen er en offentlig forvaltningsmyndighed, eller

- om institutionen tildeles ressourcer via en driftsbevilling på statens finanslov eller via en bevilling på de kommunale budgetter, hvor bevillingen er opført enten under overskriften »egne« institutioner eller under overskriften »andre offentlige myndigheder«.

Som eksempler på institutioner, der som arbejdsgiver efter dansk opfattelse anses for offentlige, kan f.eks. nævnes Det Kongelige Teater, Odense Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Radio, se TfS 1984, 65 TSS, TfS 1996, 338 TSS, TfS 1999, 733 og SKM2008.479.SR/TfS 2008, 908 SR. Der kan endvidere nævnes Nationalbanken, ATP og Lodsvæsenet herunder Lodspensionskassen, LSRM 1978, 29, TfS 1991, 37 TSS og TfS 1986, 261 ØLD. Se SKM2002.55.LSR/TfS 2002, 311 og SKM2004.64.LR/TfS 2004, 224 om beskatning af læger fra Danmark, der arbejder i andre nordiske lande. Reglen omfatter også vederlag udbetalt under barsel, se SKM2008.679.VLR/TfS 2008, 1072 VLD. Danmark har national beskatningshjemmel i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og i KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 9, 12.

Personer, der ikke er danske statsborgere, er fritaget for dansk beskatning af vederlag, som oppebæres for udførelsen af hverv for den engelske ambassade eller for the British Council i København. Fritagelsen gives som en »exemption«.

Art. 19, stk. 2, afviger fra OECD-modellens art. 19, stk. 2, ved, at den alene omfatter pensioner men ikke »andet lignende vederlag« udbetalt for udførelse af et offentligt erhverv. Et sådant »andet lignende vederlag« kan f.eks. bestå i en ikke-periodisk udbetaling. Sådanne pensioner kan alene beskattes i udbetalersstaten, medmindre modtageren er hjemmehørende og statsborger i den anden stat. Bestemmelsen vedrørende pensioner omfatter stort set udelukkende tjenestemandspensioner, men det må dog pointeres, at pensionsudbetalinger fra ordninger, der er oprettet af staten, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed kan være omfattet, selv om de administreres privat. Således er pensioner fra selvejende institutioner i flere tilfælde blevet anset for omfattet af art. 19. Se LSRM 1978, 29 LSR, TfS 1991, 37 TSS og TfS 1989, 26.

Derimod er f.eks. pensioner fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (SKDM 1979, 28), Lægernes Pensionskasse, Dyrlægernes Pensionskasse (SKDM 1978, 99), Forst- og Agronomforbundets Pensionskasse og Apotekervæsenets Pensionskasse (TfS 1985, 534) ikke er omfattet af art. 19, stk.

2, idet pensionen, uanset at den pensionsberettigede har været ansat hos en offentlig myndighed, der har bidraget til ordningen, anses for udbetalt af private virksomheder og institutioner. Tilsvarende gælder for ydelser udbetalt fra HMN Naturgas I/S og fra Nationalbankens Pensionskasse, idet der her er tale om en pensionskasse under tilsyn af Finanstilsynet og omfattet af lov om firmapensionskasser. Sådanne pensioner behandles i stedet efter art. 18. Dansk folkepension er ikke omfattet af art. 19, da den ikke optjenes som følge af udført arbejde. ATP til tidligere offentligt ansatte betragtes som en social sikringsydelse, der behandles som pension. Den er omfattet af art. 19, stk. 2, hvis arbejdet, som pensionen knytter sig til, er udført for staten, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed. Se pkt. 25 i kommentaren til art. 18.

Hvis en stat udbetaler vederlag for varetagelse af hverv i forbindelse med udøvelse af en erhvervsvirksomhed, som kildestaten driver i bopælsstaten, finder art. 19 ifølge stk. 3 ikke anvendelse. I stedet anvendes art. 15 (personligt arbejde i tjenesteforhold), art. 16 (bestyrelses honorarer) og art. 18 (pensioner). Hvis en stat således optræder som erhvervsdrivende, er den undergivet de samme regler om beskatningsret til løn, bestyrelses honorarer og pensioner, der gælder for private erhvervsdrivendes ansatte. Vederlag til offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk vil være omfattet af art. 19 og ikke af art. 17, idet denne overenskomst ikke indeholder modellens henvisning til art. 17.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 19.

(20)

Artikel 20 Studerende

Art. 20 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 20.

Studerende, der i studieøjemed opholder sig i Danmark, og som umiddelbart før påbegyndelsen af opholdet i Danmark var hjemmehørende i den anden stat, skal ikke beskattes i Danmark af de beløb, der hidrører fra kilder uden for Danmark, ydet til den studerendes underhold, undervisning eller uddannelse. Se SKM2002.243.LSR/TfS 2002, 528.

Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor en studerende allerede har gennemført en højere uddannelse, jf. LSRM 1978, 28 LSR. Se dog modsat resultat i R&R 1978 SM 6, TfS 1984, 265 LSR og i TfS 1985, 44 DEP. En gennemført HF- eller studentereksamen eller lignende uddannelser er ikke til hinder for at blive omfattet af art. 20, se TfS 1992, 297 TSS.

Personkredsen i artikel 20 er ikke defineret i OECD's modeloverenskomst eller i kommentarerne hertil. Der er ikke anført betingelser med hensyn til, hvilken type uddannelsesinstitution, personen skal være tilknyttet eller hvilken slags uddannelse, der skal være tale om.

Begrebet studerende i relation til artikel 20 skal forstås bredt. Det omfatter enhver person, som er registreret som studerende på alle typer af uddannelsesinstitutioner i værtsstaten (folkeskole, gymnasium/hf, universiteter mv.). Begrebet omfatter derfor også personer, som har gennemført deres kompetencegivende uddannelse og ønsker at erhverve eller udvide viden indenfor et specialiseret område.

Artikel 20 omfatter derfor en bredere personkreds end kildeskattelovens § 8, stk. 2. Således er fx praktikanter, lærlinge og ph.d.-studerende omfattet af artikel 20, se nedenfor.

Modeloverenskomstens artikel 20 omfatter efter sin ordlyd udtrykkeligt også ydelser til dækning af underholds- og uddannelsesudgifter til lærlinge, der er hjemmehørende i det ene land og opholder sig i det andet land for at arbejde som praktikant. Bestemmelsen definerer ikke begreberne »lærling« og »praktikant« nærmere.

Af den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit C.F.8.2.2.20.1, Artikel 20: Studerende m.m., fremgik indtil 2019, at »Med hensyn til praktikanter kan Udlændingestyrelsens kriterier lægges til grund for, om der er tale om uddannelse, der falder ind under artikel 20. Heri ligger bl.a., at praktikanten skal være mellem 18 og 35 år. Praktikopholdet skal have til formål at supplere en allerede påbegyndt eller erhvervet uddannelse i hjemlandet, og det skal være fagligt og tidsmæssigt relevant for uddannelsen i hjemlandet. Se mere på www.nyidanmark.dk».

Denne udlægning blev imidlertid ændret af Skattestyrelsen ved styresignal af den 21. februar 2019 (STY2019.18.-0702087/SKM2019.100.SKTST/TfS 2019, 184).

Da den personkreds, der er omfattet af artikel 20, ikke er den samme i alle dobbeltbeskatningsoverenskomster, skal der i stedet foretages en konkret vurdering af artiklen om studerende (herunder praktikanter og lærlinge) i den enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Praksisændringen i 2019 bestod i, at Udlændingestyrelsens kriterier fremover ikke skal lægges til grund for, om der er tale om en uddannelse, der falder ind under artikel 20, da disse kriterier ikke i fuldt omfang afspejler de skattemæssige regler i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Konsekvensen heraf er, at man fx fra 2019 ikke længere kan stille krav om, at praktikanten skal være mellem 18 og 35 år, hvis dette krav ikke fremgår af den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

For så vidt angår SU vil det i overenskomster med en art. 20 sædvanligvis være sådan, at Danmark har beskatningsretten, hvis en dansker midlertidigt studerer i den anden stat. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende allerede ved studiets påbegyndelse var hjemmehørende i den anden stat. Hvis der i en overenskomst ikke findes en artikel om studerende, vil SU-beløb være omfattet af artiklen om anden indkomst, se TfS 1992, 503 TSS.

Der gælder ingen tidsmæssig grænse for varigheden af opholdet i studielandet, så længe opholdet bevarer karakteren af studie- eller uddannelsesophold.

Den stat, hvori studierne m.v. foregår, kan altså ikke beskattes beløb, som f.eks. den studerendes forældre, udenlandske legater, eller udenlandske offentlige myndigheder betaler til vedkommende til dækning af underhold, studium eller uddannelse. Disse beløb skal ikke overstige de udgifter, som det er sandsynligt påløber for at sikre modtagerens underhold, studium eller uddannelse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt den studerende flytter til studiestaten før påbegyndelsen af studiet/uddannelsen, se TfS 1996, 777 og SKM2005.420.LSR/TfS 2005, 886.

En ph.d.-studerende kan få sit vederlag gennem løn fra et dansk universitet eller vederlag som stipendier fra udlandet eller Danmark.

Hvis den udenlandske ph.d.-studerende er lønnet af det danske universitet eller lignende, er der tale om et lønmodtagerforhold, hvor den pågældende person ikke kan anses for omfattet af artiklen om studerende i modeloverenskomsten.

En deltager i et sædvanligt ph.d.-forløb i Danmark, hvor den pågældende modtager fuld løn fra et universitet her i landet, vil således ikke være omfattet af artikel 20. Dette gælder uanset omfanget og størrelsen af andre danske eller udenlandske stipendier.

Ph.d.-studerende i øvrigt anses for omfattet af artiklen om studerende i modeloverenskomsten, når opholdet overvejende finansieres af stipendier fra udlandet eller Danmark. Det vil sige at stipendierne skal udgøre mindst 50 % af den pågældendes indkomstgrundlag.

I SKM2017.495.SR fandt Skatterådet således, at det stipendium, spørger modtog fra en fond i Tyskland, var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland, artikel 20, da spørger udelukkende finansierede sit studium med dette stipendium.

I SKM2017.496.SR fandt Skatterådet ligeledes, at spørgers ph.d.-legat, som var udbetalt fra Tyskland, var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 20. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at der ikke skulle betales skat i Danmark af legatet.

Konsekvensen af at være omfattet af artikel 20 er, at stipendier fra udlandet ikke beskattes i Danmark.

I TfS1985, 44 udtalte Skattedepartementet, at en britisk forsker, som var på et "postdoctoralt" ophold her i landet, ikke kunne anses for udenlandsk studerende efter artikel 20 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Storbritannien.

Personer, der har et postdoc-ophold i Danmark, er dermed ikke omfattet af artikel 20 om studerende. Deres indtægter fra kilder udenfor studiestarten er således ikke undtaget fra dansk beskatning, og de har ikke mulighed for at få gæstestuderendefradrag.

De studerende fra Storbritannien er ikke berettigede til at få det såkaldte fradrag for gæstestuderende (tidligere betegnet som færøfradraget).

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 20 i OECD-modeloverenskomsten.

(21)

Artikel 21 Andre indkomster

Art. 21 svarer med enkelte undtagelser til OECD-modellens art. 21. Bestemmelsen fastsætter, hvorledes indkomsttyper, som ikke er udtrykkeligt nævnt i de forudgående artikler (dvs. art. 6-20), skal behandles. Indkomster omfattet af artiklen skal alene beskattes i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende. Beskatningsretten er henført til bopælsstaten, uanset om den har hjemmel til at udnytte denne beskatningsret.

Artiklen skal i øvrigt læses i sammenhæng med overenskomstens andre artikler.

Indkomst fra tredjestater er også omfattet. Hvis således en person efter reglerne i de nationale lovgivninger er hjemmehørende i begge stater, men kun anses for hjemmehørende i den ene stat i medfør af overenskomstens art. 4, stk. 2 og 3, kan den anden stat ikke beskattes indkomst fra en tredjestat.

I praksis kan der opstå tvivl om afgrænsningen over for udbetalinger i henhold til sociallovgivningen. Der kan henvises til SKM2011.254.SKAT/TfS 2011, 446, beskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster, og den tidligere TfS 1998, 306 om samme emne. Værditilvæksten på en livsforsikring omfattet af PBL § 53 A må antages at være omfattet af art. 21. Værditilvæksten på en livsforsikring tilhørende en person, der tilflyttede Danmark midt i et indkomstår, kunne kun beskattes i Danmark for den del, der var optjent i perioden efter tilflytningen, SKM2003.179.LSR/TfS 2003, 386 LSR.

Art. 21, stk. 1, er delvis ændret ved protokollen af den 1/7 1991, idet indkomster udbetalt af båndlagte midler eller fra dødsboer under behandling fremover ikke omfattes af denne bestemmelse. Kildestaten har således beskatningsretten til indkomst udbetalt af båndlagte midler eller for dødsboer, som er under behandling. Storbritannien har i OECD-kommentarerne udtrykt ønske om at bevare beskatningsretten til indkomst, der betales af hjemmehørende personer til ikke-hjemmehørende i form af indkomst fra en trust eller fra dødsboer under forvaltningen af disse.

Art. 21, stk. 2, svarer til modellens art. 21, stk. 2. Stk. 2 modificerer bopælsstatens beskatningsret i de tilfælde, hvor en sådan indkomst har direkte forbindelse med et fast driftssted eller fast sted i den anden stat. I så fald er det den anden stat, kildestaten, der har beskatningsretten. Som for alle andre bestemmelser i overenskomsten kræver en dansk beskatning efter denne artikel tillige, at der også findes en national dansk beskatningshjemmel til den pågældende indkomsttype.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 21.

(22)

Artikel 22 Ophævelse af dobbeltbeskatning

Art. 22 indeholder metodebestemmelserne for ophævelse af dobbeltbeskatning.

Den stat, hvori personen er hjemmehørende, skal lempe den dér beregnede skat i alle tilfælde, hvor kildestaten enten »kan beskattes« en indkomst, eller hvor kildestaten på baggrund af en bestemmelse om »kun kan beskattes« har den udelukkende beskatningsret.

Efter overenskomsten lempes Danmark både efter »creditmetoden«, der er identisk med den metode, der anvendes efter LL § 33, stk. 1, og efter »eksemplesmetoden«.

Art. 22, stk. 1, indeholder metodebestemmelsen for Storbritannien.

Art. 22, stk. 2, med metodebestemmelsen for Danmark blev helt omskrevet ved protokollen af den 15/10 1996.

Efter stk. 2 ophæver Danmark som hovedregel dobbeltbeskatning af britisk indkomst efter creditmetoden, jf. litra a og b, der er identisk med den metode, der anvendes efter LL § 33, stk. 1. Hvis en person eller et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, modtager en indkomst fra en britisk kilde, og Storbritannien også *kan beskattes* denne indkomst, skal Danmark give nedslag med det mindste af to beløb, nemlig enten den skat, der er betalt i Storbritannien

nien, eller den del af den danske skat, der falder på den britiske indkomst. Arbejdsmarkedsbidraget sidestilles her med en indkomstskat, og derfor indgår arbejdsmarkedsbidraget på lige fod med andre indkomstskatter i lempelsesberegningen, TfS 2007, 1116.

I de tilfælde, hvor overenskomstens artikler fordeler beskatningsretten til kildestaten således, at en given indkomst *kun kan beskattes* i Storbritannien, skal Danmark lempelse efter den metode, der hedder »eksempion med progressionsforbehold«. Efter denne metode lempes skatten i den stat, hvori personen er hjemmehørende (her Danmark), med den del af skatten, som forholdsmæssigt falder på den britiske indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes ved lempelse for udenlandsk lønindkomst efter LL § 33 A. Også her indgår arbejdsmarkedsbidraget i lempelsesberegningen.

I stk. 2, litra c, d og e, er der regler om ophævelse af dobbeltskatning af udbytter, som et britisk datterselskab udlodder til sit danske moderselskab. Som udgangspunkt er det danske moderselskab, der direkte ejer mindst 25 pct. af sit britiske datterselskab, fritaget for dansk beskatning af udbytte fra datterselskabet, jf. litra c. Denne skattefrihed er dog betinget af en acceptabel beskatning af den indkomst, der ligger til grund for udbytterne, jf. litra d. Den underliggende selskabsindkomst skal være omfattet af britisk selskabsskat eller en skat i Storbritannien eller andetsteds, som kan sammenlignes med dansk selskabsskat. Hvis den underliggende selskabsindkomst i det britiske datterselskab består af udbytter fra et selskab i en tredjestat, er det danske moderselskab også fritaget for dansk beskatning, såfremt udbytterne fra selskabet i tredjestaten ville være fritaget for dansk beskatning, hvis de var modtaget direkte af det danske selskab. Såfremt det danske moderselskab ikke er fritaget for dansk beskatning af udbytte fra dets britiske datterselskab, skal den danske selskabsbeskatning af udbyttet nedsættes under hensyn til den britiske skat, som datterselskabet har betalt af den indkomst, der ligger til grund for udbyttet, jf. litra e.

Se endvidere ovenfor under art. 10 i relation til omtalen af SEL § 2, stk. 1, litra c.

Efter stk. 2, litra f, benyttes dog eksemptionsmetoden (ny metode) for britisk indkomst, som kun kan beskattes i Storbritannien efter dobbeltskatningsoverenskomstens andre artikler, dvs. indkomst, der er omfattet af art. 15, stk. 4, om arbejde om bord på skibe eller luftfartøjer i international trafik, art. 18, stk. 3, om udbetalinger efter sociallovgivningen, art. 19 om offentligt hverv eller art. 28A om visse former for virksomhed udenfor kysten. Se dog afgørelsen i SKDM 1983, s. 251, nr. 63.

Vedrørende betalt ydelse til engelsk sygeforsikring (National Health Insurance) har det daværende Skattedepartement udtalt, at ydelsen ikke kan betragtes som betalt skat, og den kan derfor hverken medtages ved beregning en af nedslag efter overenskomstens regler eller ved nedslag i henhold til LL § 33. Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 22 (OECD modeloverenskomst art. 23).

(23)

Artikel 23 Ikke-diskriminering

Art. 23, stk. 1, svarer til OECD-modellens art. 24, stk. 1, 1. pkt. Ikke-diskrimineringsbestemmelsen finder derfor ikke anvendelse på personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark eller til Storbritannien. Overordnet kan man fastslå, at de krav, som ikke-diskrimineringsartiklen stiller til en stat, hovedsagelig retter sig mod den måde, den pågældende stat indretter sine skatteregler på. Kravene har sjældent direkte indflydelse på den måde, staten skal administrere sine regler på. Ikke-diskrimineringsprincippet er derfor sjældent anvendt ved afgørelsen af konkrete sager. Der henvises til Storbritanniens forbehold til modellens art. 24.

Stk. 1 fastlægger det princip, at diskriminering i beskatningsmæssig henseende på grund af statsborgerskab er forbudt, og at, under forbehold af gensidighed, statsborgere fra den ene kontraherende stat ikke må behandles mindre fordelagtigt i den anden kontraherende stat end statsborgere m.fl. i den sidstnævnte stat under samme forhold. Udtrykket »under samme forhold« refererer til skattepligtige, der, i henseende til anvendelsen af de almindelige skattelove og regler, befinder sig under i det væsentlige samme forhold, både i retlig og faktisk henseende. Udtrykket »under samme forhold« skulle i sig selv

være tilstrækkeligt til at fastslå, at en skatteyder, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og en, der ikke er hjemmehørende i denne stat, ikke befinder sig under samme forhold, medmindre det under anvendelsen af den relevante nationale bestemmelse er helt uden betydning, hvor den pågældende er hjemmehørende. Der kan i øvrigt henvises til de mere udførlige kommentarer i OECD-modellen. Bestemmelsen finder også anvendelse på personer, der hverken er hjemmehørende i den ene eller i begge stater.

OECD-modellens bestemmelse i art. 24, stk. 2, om statsløse personer er ikke medtaget i denne overenskomst.

Art. 23, stk. 2-5, svarer til modellens art. 24, stk. 3-5. Modellens art. 24, stk. 4, 2. pkt., er dog udeladt, da overenskomsten ikke finder anvendelse på formueskat.

Et fast driftssted må ikke beskattes mindre fordelagtigt i den pågældende stat end foretagender hjemmehørende i denne stat. Formålet med denne bestemmelse er at bringe al diskriminering til ophør med hensyn til behandlingen af faste driftssteder sammenlignet med foretagender, der er hjemmehørende dér, og som udfører samme virksomhed, for så vidt angår skatter, baseret på industriel eller kommerciel virksomhed, og især skatter af fortjeneste ved forretningsvirksomhed. Det er Skattestyrelsens synspunkt, at det ikke betragtes som diskriminering at nægte et fast driftssted regler om koncernbeskatning (f.eks. regler om konsolidering, tilførsel af aktiver, overførsel af underskud) i forhold til andre selskaber i koncernen, som det faste driftssted er en del af. Anvendelse af nationale transfer pricing-regler baseret på armslængdeprincippet, ved overførsler mellem hovedkontor og et fast driftssted, er ikke i strid med art. 23, selvom sådanne regler ikke er gældende inden for et foretagende i samme stat.

Diskriminationsforbuddet vedrører skatter af enhver art og betegnelse, jf. stk. 6. Storbritannien forbeholder sig i OECD-kommentarerne retten til at begrænse anvendelsesområdet for artiklen til skatter, der er omfattet af overenskomsten.

Bemærk i øvrigt, at det EU-retlige ikke-diskrimineringsprincip i traktatens art. 18 TEUF er mere vidtgående end overenskomstens art. 24. Efter art. 18 i traktaten må staterne på ingen måde diskriminere, medmindre:

- De følger et legitimt formål, der er foreneligt med TEUF-traktaten
- De er egnede til at sikre gennemførelsen af dette mål
- De ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dem.

Et legitimt formål kunne være tvingende almene hensyn om f.eks. statens sikkerhed.

EU-traktaten indeholder tillige bestemmelser om fri bevægelighed, hvor bestemmelserne om kapitalens frie bevægelighed også finder anvendelse ift. tredjelande. Det er:

- Arbejdskraftens frie bevægelighed (art. 45 TEUF)
- Etableringsrettens frie bevægelighed (art. 49 TEUF)
- Tjenesteydelsers frie bevægelighed (art. 56 TEUF)
- Kapitalens frie bevægelighed (art. 63 TEUF).

Fri bevægelighedsbestemmelserne kan, ligesom art. 18 TEUF, have indflydelse på de nationale skatteregler, så længe Storbritannien er medlem af EU. Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 23 (OECD modeloverenskomst art. 24).

(24)

Artikel 24 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Art. 24, stk. 1, svarer til modellens art. 25, stk. 1.

Hvis en person (herunder juridisk person) mener, at han (det) er eller vil blive beskattet i modstrid med overenskomstens regler, skal indsigelse efter selve overenskomstens regler rejses over for den kompetente skattemyndighed i bopælsstaten. Ifølge art. 3, stk. 1, litra j, betyder »den kompetente myndighed« i Danmark skatteministeren eller denne befuldmægtigede stedfortræder. Ifølge SFL § 1 udover *told- og skatteforvaltningen* forvaltningen af lovgivning om skatter og lov om vurdering af landets faste ejendomme, og det følger af SFL § 64, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for lovens gennemførelse. De opgaver, der ved SFL § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen, jf. BEK nr. 804 fra den 20/6 2018. Skatteforvaltningen af med virkning fra den 1/7 2018 en myndighed, der

består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Ifølge BEK nr. 1029 af den 24/10 2005 bemyndiges told- og skatteforvaltningen til at træffe afgørelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster som »den kompetente myndighed«, og det fremgår af samme bekendtgørelse, at sådanne afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Alle sager om dobbeltbeskatning, der vedrører bestemmelser svarende til OECD-modeloverenskomstens art. 7 og art. 9, hvad enten de vedrører fysiske eller juridiske personer, behandles af Skattestyrelsen, Selskab, Kompetent Myndighed, Hannemanns Allé 25, 2300 København S. Alle andre sager om dobbeltbeskatning behandles af Skattestyrelsen, Jura – Kompetent myndighed, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

På OECD's hjemmeside findes en oversigt over de relevante nationale kompetente myndigheder i en række lande. Oversigten angiver kontaktpersoner og giver i oversigtsform en beskrivelse af en række spørgsmål i relation til såvel MAP som APA-procedurer i de enkelte lande. Oversigten opdateres periodisk og kan findes på <https://www.oecd.org/tax/dispute/country-map-profiles.htm>.

Afgørelser truffet af den kompetente myndighed kan ikke indbringes for andre administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 3 måneder, jf. BEK nr. 1029 af den 24/10 2005 og SFL § 48, stk. 3.

Denne overenskomst indeholder ingen eksplicit indbringelsesfrist, og i sådanne tilfælde fremgår det af den juridiske vejledning, at overenskomsten da ofte vil blive fortolket som om der var fastsat den i modellen angive 3 års frist for indgivelse en anmodning om MAP.

OECD har udarbejdet en Manual on the Mutual Agreement Procedure (MEMAP), der forklarer nærmere om ansøgningen, processen m.v. Der er følgende link til MEMAP'en:

<http://www.oecd.org/dataoecd/19/35/38061910.pdf>.

Såfremt problemet ikke løses af skattemyndighederne i bopælsstaten, skal problemet søges løst ved gensidig aftale (en mutual agreement) med den kompetente myndighed i den anden stat. Enhver aftale indgået mellem de to stater om regulering af en indkomstansættelse skal gennemføres uden hensyntagen til eventuelle nationale genoptagelses- og forældelsesfrister, hvilket vil sige, at overenskomsten indeholder en suspensionsregel.

Det bemærkes, at skatteyderen ikke har et retskrav på, at alle konflikter om dobbeltbeskatning skal løses.

Art. 24, stk. 2, svarer til modellens art. 25, stk. 2. Bestemmelsen i modellens art. 25, stk. 2, 2. pkt., om, at aftaler skal være gældende uanset interne forældelsesfrister, er dog ikke optaget i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Der henvises til Storbritanniens forbehold til modellens art. 25.

Herved opstår spørgsmålet, om der kan indfortolkes en sådan regel, eller om de nationale frist- og forældelsesregler finder anvendelse. OECD har forholdt sig hertil i MEMAP'en. I dansk ret er retsstillingen formentlig sådan, at hvis en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke indeholder en suspensionsregel, kan en sådan regel indfortolkes, i det omfang de kontraherende stater er enige heri med den virkning, at fristerne for ændring af skatteansættelser samt de almindelige forældelsesregler ikke finder anvendelse, jf. betænkning nr. 1426/2003, afsnit 4.2.4.2.5. Såfremt de to landes kompetente myndigheder ikke kan nå til enighed om indfortolkningen af en suspensionsregel, må de nationale frist- og forældelsesregler finde anvendelse.

I Danmark træffer Skattestyrelsen som kompetent myndighed afgørelse i konkrete sager efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, jf. BEK nr. 1029 af den 24/10 2005, § 1.

Skattestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 2, men kan indbringes for de ordinære domstole inden 3 måneder, jf. SFL § 48, stk. 3.

Da Storbritannien ikke længere er medlem af EU kan sager vedrørende dobbeltbeskatning for så vidt angår transfer pricing ikke indbringes efter reglerne i EF-voldgiftskonventionen.

Art. 24, stk. 3 og 4, svarer stort set til modellens art. 25, stk. 3 og 4. Efter bestemmelserne skal tvivlsspørgsmål af mere generel karakter vedrørende overenskomsten løses ved gensidig myndighedsforhandling.

I 2008-opdateringen af OECD-modellen er der indarbejdet en voldgiftsbestemmelse i stk. 5. En sådan bestemmelse er ikke medtaget i denne overenskomst.

Danmark har ved lov nr. 327 af den 30/3 2019 tiltrådt OECDs Multilaterale Konvention, og Danmark har deponeret ratifikationsinstrumenterne den 30. september 2019. Ved denne lov har Danmark tiltrådt den Multilaterale Konventions bestemmelser om voldgift. Efterfølgende, ved lov nr. 1224 af den 29/12 2020 er der foretaget nogle ændringer til tilslutningen til voldgiftsbestemmelsen. Herefter er det således, at voldgiftsbestemmelsen i den Multilaterale Konvention ikke finder anvendelse, såfremt der er indgået skatteaftaler (typisk overenskomst) mellem Danmark og den anden stat, såfremt den anden stat er medlem af EU. Den Multilaterale Konventions bestemmelser om voldgift kommer dermed alene til at finde anvendelse på aftaler med stater, som ikke er medlemmer af EU, og som tillige også har tiltrådt voldgiftsbestemmelse i den Multilaterale Konvention. Såfremt det er tilfældet finder konventionens processuelle regler anvendelse.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 24 (OECD modeloverenskomst art. 25).

(25)

Artikel 25 Udveksling af oplysninger

Art. 25 svarer til OECD-modellens art. 26, stk. 1, 2 og 3. Derimod er der ikke medtaget de til modellens svarende stk. 4 og 5.

Danmark og Storbritannien har med denne artikel forpligtet sig til at udveksle sådanne oplysninger, at overenskomstens målsætninger kan realiseres. Bestemmelsen gælder dog kun for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark eller til Storbritannien. Udveksling af oplysninger om told og afgifter er ikke omfattet af art. 25. Kommentarerne til art. 26 i OECD-modellen er væsentligt udbyggede i 2014-opdateringen, herunder er der medtaget forskellige eksempler i kommentarerne. Det anføres direkte, at den anmodede stat ikke er forpligtet til at svare i tilfælde af såkaldte »fishing expeditions« fra den anmodende stat. Der er også sat tidsgrænser in for, hvor lang tid de kompetente myndigheder bør være om at svare på sådanne henvendelser.

Udveksling af oplysninger om told og afgifter er ikke omfattet af art. 25. I særlige tilfælde vil en stat være nødsaget til at anmode om beedigede skriftlige vidneudsagn eller legaliserede kopier af originale dokumenter. Så vidt muligt skal den anden stat imødekomme sådanne ønsker.

Der kan kun indhentes oplysninger, for så vidt beskatningen ikke strider mod overenskomsten.

De oplysninger, der kan indhentes, er ikke begrænset til specifikke oplysninger om skatteydere. Det kan også være følsomme oplysninger vedrørende administrationen af beskatningen og forbedringer af skattekontrollen.

Der er intet til hinder for, at artiklen kan finde anvendelse på udveksling af informationer, der eksisterede før overenskomsten trådte i kraft.

Oplysninger efter stk. 1 kan udveksles på en af tre måder (evt. i kombination): efter anmodning, automatisk eller spontant.

Der kan dog ikke kræves udleveret oplysninger, som strider mod en stats lovgivning eller forvaltningspraksis (se SKL § 66), eller som vil røbe forretningshemmeligheder eller stride mod almene interesser. Der vil således kun indhentes oplysninger, som allerede er i skattemyndighedernes besiddelse eller kan indhentes under en normal lignings- eller kontrolprocedure. Der vil sædvanligvis være (underforstået) et krav om potentiel gensidighed, altså at den anden stat forudsætningsvist vil være indstillet på at udlevere samme type oplysninger, som den selv har anmodet om. De udvekslede oplysninger skal behandles som fortrolige. I særlige tilfælde kan videregivelsen af økonomiske oplysninger risikere at afsløre en erhvervsmæssig, forretningsmæssig eller anden form for hemmelighed. Beskyttelsen af sådanne oplysninger kan også udstrække sig til oplysninger, der indehaves af tredjemand. En bank kan f.eks. være i besiddelse af en patentansøgning eller lignende. I sådanne tilfælde skal oplysninger om erhvervsmæssig, forretningsmæssig eller anden form for hemmelighed fjernes fra dokumenterne førend de videregives.

Oplysninger kan ikke indhentes fra en person, hvis den pågældende påberåber sig forbuddet mod selvinkriminering. Oplysninger indhentet i medfør af art. 25 må ikke anvendes til andre formål end skattemæssige. De indhentede oplysninger må dog videregives i offentlige retsmøder eller i retsafgørelser, der indeholder skatteyderens navn.

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, Komplex Svig 1 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (kompetent myndighed vedrørende udveksling af oplysninger) forestår udveksling af oplysninger med udlandet. Kun oplysninger udvekslet mellem de kompetente myndigheder vil med sikkerhed have retsgyldighed.

(26)

Artikel 26 Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Art. 26 svarer til OECD-modellens art. 28. Overenskomsten berører således ikke diplomaters og lignende personers skattemæssige begunstigelser i henhold til internationale konventioner og aftaler.

Formålet med art. 26 er at sikre, at medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer ikke skal underkastes en mindre fordelagtig behandling end den, som de er berettiget til ifølge folkeretlige regler eller andre særlige internationale overenskomster. For diplomater er Wienerkonventionen af den 18/4 1961 om diplomatiske forbindelser, jf. lov nr. 252 af den 18/6 1968, BKI nr. 355 af den 18/10 1968 (ikrafttrædelsesbestemmelser) og BKI 1968 nr. 107 af den 11/11 1968, særligt relevant, mens Wienerkonventionen af den 24/4 1963 om konsulære forbindelser, jf. lov nr. 67 af den 8/3 1972 og BKI 1972 nr. 83 af den 11/12 1972 og BKI 1972 nr. 511 af den 28/11 1972 (ikrafttræden), regulerer forholdet for konsulære embedsmænd og repræsentationer. I tillæg hertil findes et antal særlige aftaler og konventioner om internationale organisationer mv., som Danmark har indrømmet særlige rettigheder iht. lov nr. 567 af den 30/11 1983.

I mange staters nationale lovgivning findes bestemmelser, hvorefter medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer i udsendelsesperioden i beskatningsmæssig henseende skal anses for hjemmehørende i den stat, hvorfra de er udsendt. Se således for Danmarks vedkommende KSL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Der kan tillige indsættes særlige regler i overenskomsten, der fastslår, at den stat, der udsender medlemmer af diplomatiske delegationer og konsulære missioner, anses for at være de pågældendes bopælsstat.

I kraft af OECD-modellens art. 4, stk. 1, anses medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer, der af en tredjestat er akkrediteret en kontraherende stat, ikke for at være hjemmehørende i modtagerstaten, hvis de alene er undergivet begrænset skattepligt i denne stat (jf. pkt. 8 i kommentaren til art. 4). Det anførte gælder også for internationale organisationer i en kontraherende stat og disses repræsentanter, da disse normalt nyder fordel af visse skattemæssige begunstigelser, enten ifølge den konvention eller traktat, i henhold til hvilken organisationen er oprettet, eller i henhold til en traktat mellem organisationen og den stat, i hvilken den er oprettet.

Dette betyder, at internationale organisationer, organer eller embedsmænd, der i en kontraherende stat alene er skattepligtige af indkomst fra kilder i denne, ikke kan drage fordel af overenskomsten, SKM2006.486.HR/TfS 2006, 286. Det kan eventuelt tydeliggøres i art. 26.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 26 (OECD modeloverenskomst art. 28).

(27)

Artikel 27 Territorial udvidelse

Art. 27 svarer til modellens art. 29. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten er ikke udvidet til at omfatte andre geografiske områder end de områder, der er nævnt i art. 3, stk. 1, litra a og b. I henhold hertil kan overenskomsten således udvides til at omfatte Færøerne og Grønland. En sådan udvidelse forudsætter, at den ønskes af Færøernes eller Grønlands hjemmestyre.

(28)

Artikel 28 Forskellige bestemmelser

Art. 28 findes ikke i modellen og blev omskrevet ved protokollen af den 15/10 1996.

Art. 28 indeholder i stk. 1 en regel om subsidiær beskatningsret for Danmark, i stk. 2 en regel om, at en politisk underafdeling i forhold til Storbritannien

omfatter Nordirland, samt i stk. 3-5 regler om, at hver af de to stater skal tilade fradrag for indbetalinger til en privat pensionsordning i den anden stat under visse betingelser.

Art. 28, stk. 1, tildeler Danmark en såkaldt subsidiær beskatningsret for så vidt angår fysiske personer, der er bosiddende i Storbritannien. Efter art. 28, stk. 1, er Danmark i visse tilfælde ikke forpligtet til, som aftalt i de andre artikler, at nedsætte eller frafalde dansk beskatning af indkomst, som oppebæres af en fysisk person, der er hjemmehørende i Storbritannien. Når indkomsten kun beskattes i Storbritannien efter de særlige britiske regler herom i det omfang den overføres til eller modtages i Storbritannien, skal Danmark nemlig kun give skattelempelse for den del af indkomsten, der bliver beskattet i Storbritannien. Se TfS1993,180 (om livrenter) og TfS 1993, 181 (om renter). Se også SKM2002, 243.LSR om sondringen mellem skattefrihed på baggrund af skattefri bundgrænse overfor skattefrihed i forbindelse med manglende overførsel af indkomst til Storbritannien.

Efter art. 28, stk. 3-5, har en person, der efter tilflytning er blevet hjemmehørende i den ene stat, mulighed for at få fradrag ved beskatningen i denne stat for indbetalinger til en pensionsordning, der var oprettet i den anden stat inden tilflytningen. På samme måde skal indbetalinger, som den pågældende persons arbejdsgiver foretager til en pensionsordning i den anden stat, ikke anses for skattepligtig for personen, ligesom arbejdsgiveren skal have fradragsret for denne indbetaling. Bopælsstaten skal indrømme fradrag efter samme regler, som hvis pensionsordningen var anerkendt i skattemæssig henseende i denne stat.

Fradragsretten (eller bortseelsesretten) er betinget af, at den pågældende person er ansat hos samme arbejdsgiver efter tilflytningen til den ny bopælsstat som inden tilflytningen eller hos en concernforbundet arbejdsgiver. Personen skal have været medlem af den pågældende pensionsordning inden tilflytningen til den ny bopælsstat, og pensionsordningen skal være etableret og anerkendt i den anden stat. Desuden skal de kompetente myndigheder i den ny bopælsstat godkende pensionsordningen som svarende til en pensionsordning, der er anerkendt i skattemæssig henseende i denne stat. For så vidt angår Danmark, omfatter art. 28, stk. 3-5, kun en arbejdsmarkedsrelateret pensionsordning. Hvis der ikke findes en sådan ordning for den pågældende person, gælder reglerne dog også for en privat ordning.

(28A)

Artikel 28 A Offshorevirksomhed

Art. 28 A blev indsat i overenskomsten ved protokollen af den 1/7 1991.

Bestemmelsen indeholder de vigtigste regler om beskatning af offshorevirksomhed. I henhold til art. 28 A, stk. 1, gælder den i alle tilfælde, hvor virksomhed udøves uden for kysten i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af olie eller gas i en kontraherende stats havbund eller dennes undergrund (såkaldt »virksomhed uden for kysten«).

Efter stk. 2 er hovedreglen, at et foretagende fra den ene stat, som udøver virksomhed uden for kysten i den anden stat (kilestaten), anses for at drive erhvervsvirksomhed gennem et fast driftssted i kilestaten fra første dag. Tilsvarende anses efter stk. 3 en person fra den ene stat, der driver virksomhed i form af frit erhverv eller andet arbejde af selvstændig karakter uden for kysten i kilestaten, for at udøve sin virksomhed fra et fast sted i kilestaten fra første dag.

Art. 28 A, stk. 4 og 5, indeholder, for så vidt angår supplyvirksomhed, undtagelser fra reglerne i stk. 2 og 3, idet løn i forbindelse med supplyvirksomhed kun kan beskattes i det land, hvor forsyningsvirksomhedens ledelse har sit virkelige sæde. Den kompetente myndighed i det land, der har beskatningsretten til løn efter art. 28A, stk. 5, skal dokumentere skattebetalingen – ellers kan løn også beskattes i det andet land.

(29)

Artikel 29 Ikrafttræden

Overenskomsten er i henhold til art. 29, stk. 1, litra b, for Danmarks vedkommende trådt i kraft, for så vidt angår indkomster, der ansættes for 1978 og følgende år, jf. dog stk. 3.

Protokollen af den 1/7 1991 er trådt i kraft for Danmarks vedkommende med virkning fra og med indkomståret 1992 og for Storbritanniens vedkommende for skatteår, der påbegyndes den 6/4 1992 eller senere.

Protokollen af den 15/10 1996 træder i kraft for Danmarks vedkommende med virkning fra og med indkomståret 1998 og for Storbritanniens vedkommende for skatteår, der påbegyndes den 6/4 1998 eller senere. Reglen i dob-

beltbeskatningsoverenskomstens art. 15, stk. 3, har dog virkning fra og med den 1/1 1989.

(30)

Artikel 30 Opsigelse

Overenskomsten kan opsiges med et varsel på seks måneder til udgangen af et kalenderår. En eventuel opsigelse vil herefter få virkning fra det indkomstår, der følger umiddelbart efter det år, hvori opsigelsen er meddelt.